

Asutawa Kogu

1. istungjärk. **Protokoll nr. 14.**

1919. a.

Sisu: 1. Riigikaitse komisjoni walimine. — 2. Hariduskomisjoni walimine. — 3. Komisjonide täiendawad walimised. — 4. Mandaatkomisjoni aruandmine. — 5. Põllu- ja metsatööliste teenistuslepingute pikendamise seadus — I lugemisel. Wastu wõetud. — 6. Eesti wabariigi walitsemise ajutine korraldus — I lugemisel. — 7. J. Temant'i seletus isiklis asjus. — 8. Terwituste ettekandmine. — 9. Teadaandmine muudatuste kohta Asutawa Kogu koosseisus.

Asutawa Kogu koosolek 21. mail 1919 a. kell 4 p. l. „Estonia“ teatri kontsertsaalis.

Kokku on tulnud 99 Asutawa Kogu liiget.

Koosolekut juhatab esimees **A. Rei**, pärast abiesimees **A. Birk**.

Sekretääri kohal abisekretäär **A. Jürman**.

Juhatuselauas: abiesimees **L. Olesk**.

Walitsuselauas: pea- ja sõjaminister **O. Strandman**, kohtuminister **J. Jaakson**, põllutööminister **Th. Pool**, haridusminister **J. Kartau** ja rahaminister **J. Kukk**.

Päewakord:

1. Rahwaerakonna rühma ettepanek riigikaitse komisjoni walimise kohta.

2. Eesti tööerakonna rühma ettepanek hariduskomisjoni walimise kohta.

3. Komisjonide täiendawad walimised.

4. Asutawa Kogu walimiste käigu ja liikmete wolituste läbiwaatamise komisjoni aruandmine.

5. Töökaitse komisjoni ettepanek põllu- ja metsatööliste teenistuslepingute pikendamise ja okkupatsiooni ajal tagandatud mõisatööliste endistele teenistuskohdadele tagasiwõtmise seaduseelnõu.

6. Ajutise põhiseaduse komisjoni ettepanek Eesti wabariigi walitsemise ajutise korralduse üle.

Koosolek algab kell 4.30 min.

Juhataja A. Rei: Awan Asutawa Kogu koosoleku. Palun rahwaasemikka paikadele asuda. Päewakorra kohta täiendawaid ettepanekuid ei tehta. Asutaw Kogu läheb päewakorra esimese punkti juurde. Ma palun sekretääri rahwaerakonna rühma ettepanek riigikaitse komisjoni walimise kohta ette lugeda.

(Juhatama hakkab abiesimees **A. Birk**.)

1. Riigikaitse komisjoni walimine. Abisekretäär **A. Jürman** (loeb): Kuna wabariigi edukas kaitse

mine Wene enamlaste walitsuse suurte wäehulkade pealetungimise wastu ainuüksi terve rahwa jõu pingutamise ja korraldamise teel wõimalik on ja Asutaw Kogu kohustatud on oma terwet wõimu tarwitusele wõtma, et Eesti rahwawäe kangelasmeelset wõitlust rahwa julgeoleku ja maa iseseiswuse kaitseks kergendada, sõjapidamisesse puutuwate küsimuste lahendamine aga Asutawa Kogu awalikkudel ja üldistel koosolekutel mitte ikka wõimalik ei ole, siis paneb Eesti rahwaerakonna rühm Asutawale Kogule ette alalist riigikaitse komisjoni asutada, kelle ülesandeks oleks kõiki rahwawäe korraldamisesse ja warustamisesse, kui ka üldistesse wäeasjadesse puutuwaid küsimusi arutada.

Komisjoni kokkuseade äramääramisel tuleb üldiseks jagajaks wõtta arw 15.

Juhataja A. Birk: Selle ettepaneku kohta on sõna rahwaesitaja **Tõnisson**il.

J. Tõnisson (rhw.): Meil on wäerinna toetamiseks wõimatu olnud Asutawa Kogu kokkuastumisest saadik midagi tuntawalt ära teha ja ometi on tarwidus selle järele, et Asutaw Kogu kõik oma mõju ja jõu selleks maksuma paneks, et wäerinna seljatagune oma ülesandeid wäerinna toetamises täidaks. Et wõimalik oleks kõiksugu teateid, mis Asutawa Kogu liikmetele ehk Asutawa Kogu juhatusel wäerinna kohta tulewad, ehk mis Asutawa Kogu üksikudel liikmetel isiklise kokkupuutumise teel wõimalik on saada, ära kasutada ja et wõimalik oleks Asutawa Kogu mõjuwõimu maksuma panna õiglaste soowide ja nõudmiste rahuldamiseks, selleks peab Asutawal Kogul iseäralik orgaan olema, kus ennast

rahwaesituse tahtmine sellel alal saaks koondada, et seda siis mõjuwõimsalt awaldada.

Üksikuid asju, mis seesuguse riigikaitse komisjoni loomist Asutawa Kogu juures iseäranis praegusel ajal tarwiliuks teewad, ei maksa siin mitte puudutada. Wäerinna üldised ja sõjapidamise küsimused on seesugust laadi, et neid asju awalikkuse ette ei wõi tuua sõjapidamise enese huwides.

Meie ei taha selle ettepanekuga mitte iseäralikku rõhku selle peale panna, nagu oleks wiimasel ajal iseäralikka halbtusi nähtawale tulnud, mis meid sunniwad seda komisjoni soowitama — rahwaerakond tahab ainult nende teadete põhjal, mis temal seesuguse riigikaitse komisjoni töö tarwilikkuse kohta on, wõimalust ära kasutada, et Asutawale Kogule wõimalikuks teha niisugust elundit wõi orgaani luua. Meie arwame, et riigikaitse komisjoni ülesanded edaspidi nii tähtsad on, et meie ilma wiibimata peaks selle komisjoni elule kutsuma. Sellejuures on silmas pidada, et see peaasjalikult töö komisjon saaks. Seal tuleb läbi waadata kõik see materjaal, mis Asutawale Kogule selles asjas kätte tuleb. Tuleb ühte ja teist algatust anda. See ei luba, et suurearwuline orgaan nende asjade kallal töötaks. Nii ei tohiks liikmete arw mitte suur olla. Sellepärast panen ette wäiksemat liikmete arwu määrata ja üldiseks jagajaks 15 wõtta. Meie arwamine on, et niisugune wäiksem komisjon oma ülesannet kõige paremini täidab.

Juhataja **A. Birk**: Sõnasoowijaid ei ole. Ma panen selle ettepaneku riigikaitse komisjoni asutamise kohta ettekantud kujul hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek vastu wõetud. Ma palun sekretariaati teatada, kui palju liikmeid tuleb igast parteist, kui jagajaks 15 wõtta.

Abisekretäär **A. Jürman**: Selle järele tuleks sotsiaaldemokraatlise tööliste partei poolt 3, tööerakonna poolt 2, Eesti maarahwa liidu poolt 1, Eesti rahwaerakonna poolt 2.

Juhataja **A. Birk**: Kas soowitakse kandidaate ära määrata?

M. Kurs-Olesk (sd.): Eesti sotsiaaldemokraatlise tööliste partei Asutawa Kogu rühma poolt panen ette härrad Ast, Wain, Püüman.

T. Kalbus (töer.): Eesti tööerakonna Asutawa Kogu rühma poolt panen ette Weiler ja Seljamaa.

P. Põld (rhw.): Rahwaerakonna poolt panen ette Einbund, Tõnisson.

J. Hünerson (maal.): Eesti maarahwa liidu poolt panen ette Raamot.

Juhataja **A. Birk**: Kui teisi ettepanekuid ei ole ja hääletamise korra kohta ka ettepanekuid ei tehta, siis panen ma harjunud wiisi järele kõik ettepanud kandidaadid ühekorraga hääletamisele. Teisi ettepanekuid ei ole. (Hääletatakse.) 5 erapooletuks jäämisega kõigiteiste hääletega on nimetatud kandidaadid komisjoni walitud. Seega on see päewakorra-punkt läbi.

2. Hariduskomisjoni walimine. Asutaw Kogu läheb teise päewakorra-punkti juurde. Palun sekretääri ettepanekut ette kanda.

Abisekretäär **A. Jürman** (loeb): Asutawa Kogu tööerakonna fraktsioon teeb ettepaneku hariduskomisjoni walida. Jagajaks 10 wõtta.

W. Päts (töer.): Ajutise walitsuse haridusministri aruamet ära kuulates selgus, et praegused koolid töötawad meil nende seaduste järele, mis Wene walitsuse kui ka okkupatsiooni aja wõimude poolt maksuma olid pandud, ja osalt nende seadusmääruste järele, mis ajutine walitsus vastu wõttis. Haridusministeeriumi on kogunud suur hulk kawatsusi koolide seaduste kohta. On wäljatöötamisel veel hulk seadusprojektsid, mis rutulist läbiwiimist tarwitawad, kuid õpeaasta keskpaigas ei saanud neid projektsid mitmel põhjusel maksuma panna, osalt sellepärast, et nad pikemat arutamist nõudsid ja suuremate kuludega ühenduses olid. Praegusel ajal on haridusministeeriumil tung ja tarwidus, et kool kindlal alusel wõiks töötama hakata, sellepärast tuleb Asutawal Kogul kõige lähemal ajal terve rida seadusprojekta läbi waadata. Nimetan nendest üldise ühtluskooli ja üldise sunduslise hariduse seadusprojektid jne. Peale seda tuleb erikoolide seaduse kawa järele waadata, mille kohta nii lalikulunud ajutine walitsus, kui ka praegune Wabariigi Walitsus on tõendanud, et see küsimus üks põnewamatest haridusküsimustest on. Need seadused, mis

puutuwad erikoolidesse, on weel Wene seadustest wõetud ja nii wananenud, et nende alal koolitöö praeguses seisukorras kaunis raske on. Et meil Eestis kõrgem kunsti edendamise ja kaitse asutus praegusel ajal puudub, siis on ka kunsti küsimuste lahendamine haridusministeeriumi wõimkonda antud. Kuid ka sellel alal ei ole kindlaid seadusprojekte wälja töötatud. Asutawal Kogul tuleb kõige lähemas tulewikus ka siin elunõuetele wastawaid seaduse kawasid wälja töötama hakata. Kooliõpetajate palgaküsimus on niisugune, et lahkunud haridusminister tähendas, et see küsimus ei kannata wiiwitust. Kui meie kooliõpetajate praegusi palganormisid wõrdleme tööliste palkadega, siis pean ütleva, et nad tööd teewad teatud wiisil idee pärast, kuid mitte selleks, et selle palgaga wõiks ära elada. Neid küsimusi on Asutawal Kogul tarwis kõige rutulisemas korras lahendada hakata. Et seda selles suures kogus wõimalik ei ole teha, paneb tööerakond ette asutada komisjoni, kes haridusesse ja kunstisse puutuwaid küsimusi püüaks lahendada, nii et teatawad haridusseaduse kawad Asutawale Kogule wastu wõetawad oleksid ja kool ilma kindla aluseta enam töötada ei pruugiks. Et see komisjon mitte wäikearwuline ei oleks wõiks jagajaks 10 wõtta.

Juhataja **A. Birk**: Ma panen tööerakonna ettepaneku ettekantud kujul hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud. Palun sekretäri teatada, mitu kandidaati igale erakonnale tuleb, kui jagajaks 10 wõtta.

Abisekretär **A. Jürman**: Selle järele tuleks sotsiaaldemokraatlise rühma poolt 4, tööerakonna poolt 3, Eesti maa-rahwa liidu poolt 1, kristliku rahwaerakonna poolt 1, rahwaerakonna poolt 3, sotsialistide-rewolutsionäärade poolt 1.

Juhataja **A. Birk**: Palun kandidaate nimetada.

M. Kurs-Olesk (sd.): Eesti sotsiaaldemokraatlise tööliste partei poolt panen ette akl.-ed Ernits, Asson, Nipman, Uustalu.

K. Einbund (rhw.): Rahwaerakonna poolt panen ette Pöld, Reintam ja Westholm.

A. Laar (kristl.): Kristliku rahwaerakonna poolt panen ette Kann.

J. Temant (maal.): Maarahiwa liidu poolt panen ette Hünerson.

H. Kruus (sr.): Sotsialistide-rewolutsionäärade poolt panen ette Semper.

Juhataja **A. Birk**: Tööerakonna poolt on ette pandud akl.-ed Weiderman, Päts, Mets. Ma panen hääletamisele kõik kandidaadid korraga. (Hääletatakse.) Sellega on ette pandud kandidaadid nähtawa enamusega hariduskomisjoni walitud.

Asutaw Kogu läheb kolmanda päewakorrapunkti juurde.

3. Komisjonide täiendawad walimised. Palun sekretäri teatada, missugustest komisjonidest ja missugused rahwaesitajad wälja on astunud.

Abisekretär **A. Jürman**: On teadaanne akl. Kann'i poolt, et ta seadusandlisest komisjonist tagasi astunud ja et selle koha peale kristliku rahwaerakonna poolt Hans Pöhl ette pandud on. Töökaitse komisjonist on tagasi astunud rahwaerakonna liige Einbund.

Juhataja **A. Birk**: Teisi teadaandeid tagasiastumise kohta ei ole. Siis panen ma hääletamisele ettepaneku walida seadusandlisesse komisjoni Hans Pöhli. (Hääletatakse.) Sellega on rahwaesitaja Pöhl nähtawa enamusega seadusandlisesse komisjoni walitud. Kas soowib rahwaerakond töökaitse komisjoni kandidaate nimetada?

K. Einbund (rhw.): Rahwaerakonna rühma nimel panen ette tagasiastunud rahwaesitaja asemele Adam Bachman'i walida.

Juhataja **A. Birk**: Panen selle kandidaadi hääletamisele. (Hääletatakse.) Sellega on rahwaesitaja Bachman ühe erapooletuks jäämisel kõigi teiste häältega töökaitse komisjoni walitud.

J. Seljamaa (töer.): Redaktsiooni komisjoni tuleb täiendada. Kui nimetatud komisjoni walimine päewakorral oli, tehti ettepanek teda 5-e liikmeliseks walida. Kuid siis waliti ainult neli liiget — rahwaesitajad Mets, Ernits,

Martna ja Lõo — redaktsiooni komisjoni, kuna viies liige walimata jäi. Olen mõne selle komisjoni liikme käest kuulnud, et töö sellepärast takistatud on, et komisjon täiel kujul walitud pole. Teen ettepaneku tänasel koosolekul redaktsiooni komisjoni puuduw liige ära walida.

Juhataja **A. Birk**: Soowitakse wiierend redaktsiooni komisjoni liiget walida.

J. Seljamaa (töer.): Kui teised rühmad ettepanekuid ei tee, siis panen ette tööerakonna poolt Warrik'u.

Juhataja **A. Birk**: Teisi ettepanekuid ei ole. Ma panen akl. Warrik'u kandidatuuri hääletamisele. (Hääletatakse.) Sellega on rahwaesitaja Warrik nähtawa enamusega redaktsiooni komisjoni liikmeks walitud.

4. Mandaat-komisjoni Asutaw Kogu läheb järgmise päewakorra-punkti aruandmine. juurde.

Mandaatkomisjoni aruandja **J. Temant**: Mandaatkomisjon waatas kõik need sedelid läbi, mis tühjaks olid tunnistatud ja leidis võimaliku olema makswaks tunnistada 329 häält. Peale selle tulid teated ühest wallast juurde, kus 537 häält ära antud. Nii siis tuli peale peakomitee töö lõpetamist 866 häält juurde. Enne oli makswu-setaks tunnistatud sedelid 3728; neist lähewad nüüd 329 maha, nii et praegu makswu-seta sedelid 3399 on. Hääli on saanud: nimekiri nr. 1 — 1.095 häält; nr. 2 — 152.436 häält; nr. 3 — 115.039 häält; nr. 4 — 11.477 häält; nr. 5 — 30.043 häält; nr. 6 — 20.179 häält; nr. 7 — 95.343 häält; nr. 8 — 26.555 häält; nr. 9 — 5.807 häält; nr. 10 — 798 häält. Selle järele on hääli ära antud kokku 462.567. Hääleõiguslisi oli aga 612.125. Selle järele on hääli üldse ära antud 75,6%. Jagajaks on nüüd muutunud korra tõttu 3.718; enne oli see kaks häält vähem — 3.716. Nii on siis Asutawasse Kogusse liikmeid walitud: esimese nimekirja järele — mitte ühtegi; teise järele — 41; kolmanda järele — 30; neljanda järele — 3; wiienda järele — 8; kuuenda järele 5; seitsmenda järele — 25; kaheksanda järele — 7; üheksanda järele 1 ja kümnennda järele — mitte ühtegi. Üksikute maakondade järele wõiksin tähendada üldiseid

arwusid: Tallinna linnas on osa wõtnud — 65,9%; Tartu linnas — 65,7%; Narwas — 69,2%; Harju maakonnas — 75,3%; Läänemaal — 76,8%; Saaremaal — 84,4%; Wirumaal — 80%; Tartu maakonnas — 74,9%; Wõru maakonnas — 69,6%; Walga maakonnas — 53,8%; Wiljandi maakonnas — 80,1%; Järwa maakonnas — 80,1%; Pärnu maakonnas — 81,1%, sõjawäelased — 82,5%. Iseäralisi seaduse rikkumisi walimistel ette ei ole tulnud. Üksikuid kaebtusi on olnud, aga komisjoni arwamise järele ei ole need tähtsad. Kõige selle tõttu tuli komisjon järgmisele otsusele:

Mandaatkomisjon, läbi waadates Asutawa Kogu walimismaterjaali ja leides, et mõjuwaid seaduste rikkumisi walimise puhul ette ei ole tulnud, paneb Asutawale Kogule ette Asutawa Kogu walimisi õigeaks tunnistada. Selle järele on walitud:

Eesti sotsiaaldemokraatlike tööliste partei nimekirja järele: Mihkel Martna, Karl Ast, August Rei, Nikolai Köstner, Juhan Jans, Aleksander Oinas, Alma Anwelt-Ostra, Eduard Wilde, Aleksander Tulp, Juhan Kartau, Hans Mets, Leopold Johanson, Robert Astrem, Karl Wirma, Willem Ernits, Jaan Wain, Mait Püümann, Hugo Kikson, August Tibar, Hans Martna, August Onton, Gustaw Grünwald, Jüri Uustalu, Minni Kurs-Olesk, Jakob Lindros, Jaan Amermann, Mihkel Neps, Woldemar Hammer, Artur Kaplur, Peeter Karin, Karl Inglist, Jaan Letner, Arnold Westerberg, Anton Martinson, Marie Aul, Johannes Ernesaks, Emma Asson, Eduard Nipmann, Hans Nurk, Helmi Press-Jansen, Peeter Londo.

Eesti tööerakonna nimekirja järele: Julius Seljamaa, Lul Olesk, Otto Strandman, Aleksander Weiler, Johannes Kukk, Ants Piip, Tõnis Kalbus, Konstantin Konik, Peet Johanson, Kaarel Baars, Johanna Päts, Theodor Pool, Timoteus Grünthal, Aleksander Weiderman, Ado Anderkopp, August Arras, Arnold Schulbach, Woldemar Päts, Eduard Säkk, Jaan Mets, Karl Saar, Johannes Lehtman, Aleksander Welwelt, Johannes Zimmerman, Nikolai Talts, Mihkel Juhkam, Christoph Peiker, Wiktor Tomberg, Tõnu Loik, Mihkel Warrik.

Saksa erakonna Eestimaa nimekirja järele: Hermann Koch, Max Bock, Johannes Meyer.

Eesti maarahwa liidu nimekirja järele: Konstantin Päts, Jaan Teimant, Jaan Hünerson, Eduard Aule, August Jürman, Jüri Uluots, Karl Ipsberg, Julius Grünberg.

Kristliku rahwaerakonna nimekirja järele: Johan Köpp, Jaan Lattik, Nikolai Kann, Anton Laar, Hans Pöhl.

Eesti rahwaerakonna nimekirja järele: Jaan Tõnisson, Jaan Poska, Aadu Birk, Kaarel Parts, Oskar Kallas, Peeter Pöld, Jüri Jaakson, Jaan Mägi, Johan Ploompuu, Mats Nõges, Hugo Kuusner, Artur Uibopuu, Jaan Lõo, Johan Pitka, Jaan Masing, Adam Bachman, Eduard Hubel, Marie Reisik, Eduard Rosenwald, Jakob Westholm, Johannes Paalberg, Jaan Uri, Karl Wäli, Karl Kornel, Johan Ainson.

Eesti sotsialistide-revolutsionääride partei nimekirja järele: Hans Kruus, Andres Loorits, Johannes Semper, Hugo Raudsepp, Jaan Kärner, Erich Jonas, Theodor Koik.

Wene kodanikkude kogu nimekirja järele: Aleksei Sorokin.

Walimiste tagajärgede väljakuulutamise päewast kunni sennini on oma wolitused maha pannud järgmised Asutawa Kogu liikmed:

Eesti sotsiaaldemokraatlike tööliste partei Asutawa Kogu rühmast Jaan Letner ja Marie Aul.

Eesti maarahwa liidu Asutawa Kogu rühmast Eduard Aule ja Julius Grünberg.

Eesti rahwaerakonna Asutawa Kogu rühmast, Jaan Masing, Eduard Hubel ja Johannes Paalberg.

Eesti sotsialistide-revolutsionääride partei Asutawa Kogu rühmast Theodor Koik.

Nende tagasiastunud asemele on wastawate rühmade kandidaatide nimekirja järele järgmised kandidaadid astunud:

Eesti sotsiaaldemokraatlike tööliste partei nimekirja järele: Tõnu Talbak, Karl Lukk.

Eesti maarahwa liidu nimekirja järele Jaan Raamot, Kristjan Haho.

Eesti rahwaerakonna nimekirja järele Johannes Reinthal, Karl Einbund, Julius Reintam.

Eesti sotsialistide-revolutsionääride partei nimekirja järele Jaan Piiskar.

Pean tarwiliseks tähendada, et komisjoni otsus on ühel häälel tehtud, äraõidu tõttu ei ole aga mõni komisjoni liige weel mitte alla kirjutanud, kuid tööajal olid nad siin.

Juhataja **A. Birk**: Sõnawõtjaid ei ole. Komisjoni ettepanek on, tema aruannet ettekantud kujul wastu võtta. Kas tehakse mingisuguseid ettepanekuid hääletamise korra kohta? Kui ei, siis arwan õiguse olewat ettepanekut lahtisele hääletamisele panna. Ma panen selle aruande ja ettepaneku niisugusel kujul, nagu ta ette kantud, hääletamisele. Kes on selle poolt, palun käsi üles tõsta. Kes wastu? Ei ole. Erapooletuid ei ole. Sellega on komisjoni ettepanek ühel häälel wastu võetud.

Asutaw Kogu läheb järgmise päewakorra-punkti juurde.

On selle komisjoni aruandja kohal? Sõna on rahwaesitajal Einbund'il.

5. Põllu- ja metsatöölise teenistuselepingute pikendamise seadus — I lugemisel.

K. Einbund (rhw.): Eesti rahwaerakond paneb ette seda eelnõu mitte arutusele võtta, waid edasi lükata järgmise koosolekuni. Põhjenduseks loeb ta enesele järgmist ette tuua: Meie looksime parlamentaarses riigis halwa korra, kui arutama hakkaksime seaduseelnõusid, kus ettewalmistusi ei ole. Niisugune töö oleks pealiskaudne, see pealiskaudsus tuleks sellest, et seaduseelnõuga sugugi rahvasaadikud ette walmistatud ei ole. Seaduseelnõude kohta, niipalju kui meie kuulnud oleme, on kodukorra komisjon aja ära määranud, et nad teatud aeg enne päewakorda tulemist akl. kätte jagatud oleks, enne mida ükski seaduseelnõu ei wõi arutusele tulla. Selleks ajaks on määratud 24 tundi, nii et tuleks korda silmas pidada ja rahwaerakond arwab mitte seda seaduseelnõu arutusele võtta.

Juhataja **A. Birk**: Rahwaesitaja Einbund on ettepaneku teinud seda päewakorra-punkti mitte arutusele võtta. Soowib keegi poolt wõi wastu sõna võtta?

A. Tulp (sd.): Mina wõtsin sõna selleks, et seda seaduseelnõu rutuliseks tunnistada. Asi on niisugune, et selle seaduse wäljaandmisega nii kui nii liialt wiiwitatud on, et praegu mõisades terwed hulgad põllu- ja metsatöölisi on, kes tingimistesse sattusid, kus nad ei tea, mis nen-

dega saab ja neid tihti peale administratiivseltselt välja heidetakse nende sennistest elukohtest. Selle seaduse wastuwõtmine lahendaks nende seisukorda. Et asi rutulist korraldust nõuab, kaitsen mina isiklikult ettepanekut, et see seadusprojekt saaks siiski täna arutusele võetud. Seda silmas pidades, et kodukord, millest hõrra Einbund rääkis, on alles komisjoni projekt, ja et seda kui seadust, kui määrust ei ole, ei saa tema põhjal talitada ja seadusprojekti arutusele ära võtta. Teine asi, kui Asutaw Kogu vastu võtab kodukorra projekti, kus niisugune punkt, millest hõrra Einbund rääkis, sees on, siis võiks kodukorra peale toetada. Asi on väga rutuline, sellepärast peaks ta kohe arutusele võetud saama.

Juhataja **A. Birk**: Eelrääkija on rahwaesitaja Einbundi vastu rääkinud. Enam sõnawõtjaid ei ole. Ma panen rahwaesitaja Einbundi ettepaneku hääletamisele. Ettepanek seisib selles, et täna töökaitse komisjoni seaduseelnõu päwakorrast välja jätta. (Hääletatakse.) Nelja erapooletuks jäämisel, 27 poolt olemisel on 46 häälega rahwaesitaja Einbundi ettepanek tagasi lükatud. Tuleb arutusele komisjoni ettepanek.

Töökaitse komisjoni aruandja **A. Tulp**: Komisjonile oli sisse antud pikem eelnõu, mis sisaldab eneses peale lahtilaskmise ja lepingu pikendamise määruste weel teisi; näituseks tööpäewa pikkuse, ületunnitöö ja palga määrused. Komisjon otsustas lahtilaskmise ja lepingu pikendamise erimäärusena välja anda, seda silmas pidades, et nende määruste väljaandmist nõuawad asjaolud, mis tingimata tarwitawad rutulist lahendamist. Seda moodi sai siis sisseantud määrustest ära lahutatud punkt 1. ja komisjoni poolt ümber töötatud. Ma luban siin enesele seda ette lugeda (loeb):

Põllu- ja metsatöölise teenistuslepingute pikendamise ja okkupatsiooni ajal tagandatud mõisatöölise endistele teenistuskohdadele tagasiwõtmise seaduseelnõu.

Wastu võetud Asutawa Kogu töökaitse komisjoni poolt kolmandal lugemisel.

1. Mõisa- põllu- ja metsatöölise aasta teenistuslepingud loetakse pikendatuks ühe aasta peale, käesolewa aasta jüripäewast arwates nende kohta, kes seda soo-

wiwad ja kes weel endisel teenistuskohal asuwad ja kui mõisal mitte vähemal arwul töölisi tarwis ei ole, kui enne.

2. Okkupatsiooni ajast peale kummi 1919 a. jüripäewani mõisadest ilma kohtuta lahtilastud põllu- ja metsatöölisel on õigus endistes töökohtades oma töölepingute jätkamist nõuda.

3. Kui mõisad, kus töölised par. 1 ja 2 mõttes lepingute pikendamist nõuawad, majanduslistel põhjustel, nagu mõisa tükkeldamine, inwentaari vähemine, tarwilik tööliste arw, enam töölisi juurde võtta ei saa, siis võtab põllutöömisteerium nendele tööliste töömuresemise oma hooleks tema poolt ülewõetud mõisade walitsejate, maakonnawalitsuste ja kontroll-komisjonide kaudu, kes praegu wabadele töökohtadele esimeses joones eelpoolnimetatud töötatöölisi peawad paigutada aitama.

4. Küsimuse otsustajaks tarwilise tööliste arwu ja inwentaari kohta on põllutöömisteerium oma kohalikkude orgaanide kaudu.

5. Põllutöömisteeriumil on õigus tarwiduse järele tööliste ja ametnikkude teenistuslepinguid muuta ja lõpetada neis mõisades, mis tema oma walitsemise alla võtab.

Nende määruste esimene punkt, mis komisjonile sisse anti, sisaldas eneses kategoorilisi nõudmisi kõikide lepingute pikendamise kohta tänawuaasta jüripäewast peale. Waidluse juures selgus, et suur hulk on juba koha pealt lahkunud ja teise koha peale läinud, ja et uuesti ümberkolimine suurt waewa võtab ja tarwilik ei ole, siis arwas komisjon, et praegusel korral oleks tarwis lahendada eeskätt just nende ülesöeldud mõisatöölise lepinguid, kes on paigale jäänud ja lepingu pikendamist ootawad. Seal juures wõttis komisjon tingimise üles, et praegustel mõisadel, kus töölised lepingu pikendust ootawad, peab samal arwul töölisi tarwis olema kui enne.

Teine määrus oli okkupatsiooni ajast peale põllu- ja metsatöölise lahtilaskmise kohta. See määrus sai komisjoni poolt wähe muudetud. Komisjon leidis, et on tarwis nende määruste tarwitamisele wõtmiseks juhtnõure anda, et küsimusi lahendada, mis sellest tekiwad, kui mõisad tükkeldatud on ehk enam endisel arwul töölisi ei suuda pidada. Ses mõttes tuli komisjon otsusele, et põllutöömisteerium peaks nendele töömuresemise oma

peale võtma. Seal juures nälti ette, et tulewad kõiksugu küsimused, kus on tarvis otsust teha just tööliste arvu kolita. Kõige viimane määrus võeti selleks veel ülesse, et ametnikkude ja tööliste küsimust lahendada nendes mõisades, mis põllutööministeeriumi poolt jaotamise alla lähewad, ja ka nendes mõisades, mis põllutööministeerium oma alla võtab. On praegugi põllutööministeeriumi poolt ülevõetud mõisades ette tulnud, et endised ametnikud seal koha peal on segadust tekitanud. Põllutööministeeriumil tuleb omalt poolt ka ametnikka nimetada, et mõisa majapidamist korralikult rajada. Et seda asja lahendada, arwati võimaliku olewat veel viimasesse, wiendasse, punkti üles võtta punkt, mis põllutööministeeriumile õiguse annab tarwiduse järele lepinguid muuta ja lõpetada.

Juhataja A. Birk: Komisjoni aruannet ära kuulates awan üldised läbi-rääkimised.

A. Jürman (maal.): Seda seaduseelnõu läbi lugedes leiame, et ta liiga puudulikult ja pealiskaudselt kokku seatud on, mis tema wastuwõtmise ka kõige parema tahtmise peale vaatamata võimatuks teeb. Selles seaduseelnõus leidub nii palju lahkuminekuid, et raske on aru saada, mida siin seaduses lõpulikult kätte tahetakse saada. Esimese punkti järele tahetakse anda võimalust neile töölistele, keda on kohtadelt lahti lastud ja kes veel endisel teenistuskohal asuwad ja kui mõisas mitte vähemal arwul töölisi tarwis ei ole, endistel kohtadel teenistust jätkata. Kuidas seaduses ära otsustada, kas on mõis kuritahtliselt oma töölisi lahti lasknud või pidid mõned üksikud töölisel lahti lastud saama lihtsalt sellepärast, et neil puudub võimalus seal tööd teha? Seaduseelnõu esimeses punktis öeldakse, et kui mõisas mitte vähemal arwul töölisi tarwis ei ole, tähendab, sel juhtumisel on ainult töölisel õigus nõuda, et teda teenistusse võetaks. Kuid just äramääramine ja kindlakstegemine, kui suurel määral mõisas töölisi tarwis läheb, on üks raskematest küsimustest ja selle punkti otsustamise jätab seaduseelnõu väga segaseks ja see saab sellepärast üheks suureks tülküsimuseks. Meie teame, et suur osa suurpõllupidamisi on õige wiltsas seisukorras. Mõnes kohas ei ole enam ühtki töölist endise maaomaniku poolt töösse võetud. Ja nüüd tuleks kohe endised töölisel, kes sellest mõisast lahti on saa-

nud, töösse võtta, kuid seal puuduwad loomad ja inwentaar. Tööd oleks mõisas palju, töö on tegemata, põllud on söödis, kuid tööabinõud puuduwad. Olge head ja andke sinna inwentaar ja hobused, siis võib seal mõisas kõige paremal wiisil suure hulga töölistega põllumajapidamist jätkata. Just seda oleks meil tarwis rohkem arutada, kuidas saaksime suuremal arwul töölisi põllumajapidamise töösse panna. Seda seisukorda lahendada aga ei katsuta. Nüüd tuleb see riiküküsimus: kes otsustab ära, kas selle mõisa tükeldamise või inwentaari puudusel, nagu § 3 tähendatakse, vähem töölisi tarwitakse kui enne. Seda küsimust katsutakse punkt 4-das ära otsustada, kus seisab, et tarwile tööliste arwu otsustajaks on põllutööministeerium oma kohalikkude organide kaudu. Minul praegu ei ole aga teada, et põllutööministeeriumil on kohalikud organid olemas. Oleks väga hea, kui öeldakse, missugused need on? Mõni arwab wähest kohalisi maakonna- ehk wallawalitsusi, kuid need on omawalitsuse asutused. Omawalitsuse üksused ei ole põllutööministeeriumi organid, nii et juba selle seaduse täitmine pannakse niisuguste asutuste või organide peale, mida meie ei näe, et nad olemas on. Kas hakkame neid looma? Läheme sellest seisukohast välja, et töölistele on tööd tarwis anda, siis leiame, et siin kohustatakse põllutööministeeriumi sel juhtumisel, kui mõis sedawõrd ära on laastatud ehk inwentaari ei ole, punkt 3 all, et ta peab töötatöölistele tööd muretsema. Kuid palja paragrahwi abil ei suuda ta siin veel midagi ära teha. Teie panete põllutööministeeriumile niisuguse kohustuse peale, millest kindlasti võib ütelda, et ta seda täita ei suuda. Võib nõuda seadusprojekti järele, et peab tööd antama, et seda on kohustatud andma põllutööministeerium. Kuid juba tuldakse teise seaduse punktiga, nimelt § 5, kus katsutakse põllutööministeeriumi sellest kohustusest wabastada. §5 ütleb, et põllutööministeeriumil on õigus tarwiduse järele tööliste ja ametnikkude lepinguid muuta ja lõpetada. Paragrahw 3 kohustab, et põllutööministeerium peab kõigile töötatöölistele tööd andma, kuna paragrahw 5-as antakse aga õigus kõiki teenistuslepinguid lõpetada. Toome kolme elust näituse. Kõpu mõis on ära võetud ja välja antud. Selle mõisa töölisel saatid pika palwekirja põllutööministeeriumile, kus paluwad, et olge head, teie võtsite mõisa, ollete selle välja tükeldanud,

muresege meile ka tükk maad ehk tööd. Seal peaks küll abiks tuldama. Kuid seal teodakse seaduse punkt ette, mis ütleb, et põllutööministeeriumil on õigus teenistuselepinguid muuta ja lõpetada. Mina ütlen, kui nüüd niisuguse puuduliku seadusprojektiga tullakse, siis juhtub seda, et headuse asemel halbtust pakutakse. Kui paremalt poolt kritiseeritakse ja seaduse puudulikkuse peale tähelepanu juhitakse, siis ärgu tuldaugu pahemalt poolt süüdistama, et parem pool lootsikul põhja alt on lõõnud. Teie ise valmistate seadused, mis on nagu ilmapõhjata paat ja tahate välja sõita niisuguse põhjata paadiga. (K ä t e - p l a k s u t a m i n e p a r e m a l p o o l.)

J. Temant (maal.): Mina sooviksin, et see pahem pool elus ikka nii naeraks. Mina arwan, et seaduseelnõusid nii arutada ei saa. Tuled Asutawasse Kogusse, leiad seadusprojekti tooli pealt, võta vastu ehk lükka tagasi. Igal seaduseelnõul on teatawad mõtted, need mõtted peavad aga kindlal viisil vormuleeritud olema. Mõtted võivad kõige paremad olla, neid peab aga sellekohaselt vormuleerima. Mina ei kahtle selle juures, et praeguse seaduseelnõu kokkuseadmise juures tahtmine kõige parem oli, aga vähe on tahtmisest, peab veel midagi muud olema, see muu aga puudub praegusel eelnõul.

Kui meie seda eelnõu ligemalt vaatame, siis leiame esiteks selles kahte seltsi kodanikka, ühed on erainimeste teenijad, teised riigi omad. Peaks arwama, et see liik kodanikka, kes riigiteenistuses seisawad, paremalt hoolitsetud on, sest pahem tiiw tõendab, et ta sellest seisukohast ikka välja läheb, et riik peab nõrgema eest hoolitsema. Ja ka meie oleme sellel seisukohal, aga mis räägib praegune eelnõu? § 5 näeme, et kus riik peremees, seal võib kõik teha. Riigiteenistuses olevat isikut on võimalik igal ajal ametniku soowi järele lahti lasta, ta lepingut lõpetada ja sellega on võimalus antud üht jagu põllutöölisi igal ajal uulitsale wisata. Kas see põhimõte soovitaw on? Kui riik juba nõrgemaid seltskonna kihtisid toetab ja nende eest hoolitseb — ja tema peab seda tegema, — siis ei tohi ometi neile tööliste, kes craisikuid teeniwad, sellepärast paremaid tingimisi luua, et nad mitte riiki ei teeni. Praeguses eelnõus antakse neile, kes erainimeste teenistuses seisawad, teatawad eesõigused. Edasi, kui elu üldse edenema peab, siis ei saa isiklist

algatust täiesti surmata, aga praeguses eelnõus näeme, et isikul, kui ette võttjal, midagi üle ei jäeta teha. § 3-as näeme, et kui tarwis, siis võtab põllutööministeerium tööliste töömuresemise oma hoolde. Mina arwan, et kui ette võttjal tarwis on tööjõudu, siis lubatagu temale enesele õmber waadata ja neid inimesi otsida, keda tema endale kohase leiab. § 3-as on lihtsalt öeldud, et kui sul töötajaid tarwis, siis mureseb selle eest see õndsaks tegew riik, meie põllutööministeerium, kes ju väga edukalt tööd on teinud. (W a - h e l h ü ü d e d k e s k e l t.) Makswad seadused võiwad küll igal ajal muudetud saada, ainult peab teada olema, missugused makswad seadused muudetud saavad. Võib ju nõnda uut seadust välja anda, kui siin on tehtud, aga siis ilmuwad ka ilmtingimata kokkupõrked elus.

Lubage mulle lõpuks veel ühe asja peale tähendada. Nimelt iseäranis huwitaw on § 2, kus niisama ülepeakaela on toimetatud. Mina arwan, et kui kohtuministeerium oma esitaja läbi selle seaduseelnõu tööst oleks osa võtnud, siis oleks võinud kindel olla, et sarnasel näol see eelnõu ei oleks ilmale sündinud. § 2 järele tuleb nii välja, et teatawatel kordadel ei saada oma teenijast üldse lahti. (N a e r p a h e m a l p o o l.) Meie ei tohi aga unustada, et ka teenija inimene on ja seda ei või ju keegi nõuda, et isegi kuriteo kordasaatmise korral peremehel ei ole õigust töölepingut lõpetada. Et lepingu eeneaegse ilmapõhjuseta lõpetamise juures tasu võib nõuda, on loomulik, see on ka makswa tsiwiilseaduse põhimõte, aga see seisukord, mis § 2-es kaitstud saab, kus töötajaja ilmtingimata tulla ja ütelda võib: „Mina ei lähe ära, mina nõuan, et Sinu juures edasi teenin“, on eluliselt võimatu. See seisukord sünnitaks sarnaseid kokkupõrkeid, mida võib olla, üks jagu meie Asutawa Kogu liikmeid mitte ette ei näe. Isegi teatawa instituudi, abielu — juures on see võimalik, et inimesed lahku lähevad, aga siin sunnitakse kaks inimest ühe soowil koos elama, vaatamata, kas tõesti see kooselamine võimalik on. Seadusi ei saa uisapäisa teha. Seadus peab elu korraldama, peab sellepärast ka sellekohaselt vormuleeritud olema. Praegune seaduseelnõu ei täida seda nõuet ja sellepärast on minu ettepanek, seda komisjoni tagasi anda tingimisega, et kohtuministeeriumi esitaja tulewikus tööst osa võtaks.

K. Ast (sd.): Komisjoni aruandja saab muidugi pikemalt seletuste peale

vastama, mis siin ettepanud seaduseelnõu puhul räägiti, ja mina tahtsin ainult mõne märkuse teha.

Kõige pealt arwustatakse ettepanud eelnõu selles mõttes, et ta olla väga puudulik, kasinalt kokku seatud ja halwasti redigeeritud, kuid ei näidatud, milles need puudused õieti seisawad. Arwustamises on niisama üldiste seletustega esile tulnud, nagu arwustajate arwates eelnõu liig üldiselt kokku seatud olewat. Härra Jürman küsib, et kuidas saate teie kohustada mõisaomanikka ja teisi omanikka teenijaid tagasi wõtma, kui tarwiline inwentaar häwitatud on. Andke neile enne tarwilik inwentaar, andke hobused ja muud tarwilikud riistad maaharimiseks, siis wõite neid kohustada töölisi tagasi wõtma. Aga kas on see siis alati niowiisi, et seal sunnitakse töölisi lahkuma, kus ei ole inwentaari, ei ole ühtegi hobust ega atra? See ei ole nii. Ma arwan, et teil kõikidel, hoolimata sellest, et teie sellel alal wastu rääkisite, ometi teada on, et lastakse suure õhinaga seal lahti, kus see tarwilik ei ole. Lastakse lahti sellepärast, et võimalik on inimesi walida, et on sedawõrd palju waba tööjõudu, et walimine võimalik on ja et inimesele, keda uuesti teenistusesse palgatakse, oma äranägemise järele palgatingimisi ette kirjutada wõidakse. Et seda ülekohut lõpetada, et inimestega, põllutöölistega, ei saaks mitte oma äranägemise järele suurmaapidajad kui ka keskmised põllumehed ümber käia, selleks peabki ettepanud seaduseelnõu tagatist andma. Meil on, ilma et siin üksikasju ette tuua, teada, et paljudes mõisades nii Põhja-Eestimaal kui ka Lõuna-Eestimaal töölisi lahti lastakse palja meelsuse pärast. Miskipärast on mõisnik heaks arwanud, et see wõi teine mees enam ei kõlba ta õue peale, et ta ei soowi selle mehe warju mõisapiirides näha ja sellepärast olgu ta hea ja koligu jüripäewast wälja. Et seda enam ei juhtuks, selleks on ette nähtud esimeses seaduse paragrahwis, et lepingud iseenest, selle seaduse maksmapanemise päewast arwates, ühe aasta wõrra pikenedawad. Küsitakse; kuidas ma lahti saan soowimata teenijast? Ta on sedawõrd mulle kaela köidetud, et ma ei pääsegi temast lahti, olen nagu laulatatud selle inimese külge. See ei ole aga mitte nii. Selle lepingu pikendamise ei ole mõisaomanik ega muu tööandja weel sugugi töölisega kui ahelaga kütkestatud wõi käru külge needitud. Lahtisaamine on

wõimalik. Tööline, kes oma kohust ei täida ehk kes ennast nii on ülewal pidanud, et tema lahtilaskmiseks tarwilikud põhjused, tagandatakse kohu poole ja teiste sellekohaste wõimude poole appelleerimise teel.

Edasi teewad härrad Temant ja Jürman näo, et neil iseäraliselt tööliste huwid südame peal seisawad. (N a e r p a r e m a l p o o l.) Meie tahtwat töölisi jaotada liikidesse, ühele osale lubada kaitset, teisele mitte. Aga arwatawasti on teil teada, et seal, kus riik töölisi tarwitab, et seal ka tööliste kohta riikline kaitse maksab, kuna aga eraettewõtete juures töölise kohta mitte alati riiklist kaitset ei ole. Ja seal see wahe seisabki. Meie oleme julged, meie teame, et põllutööministeerium oma mõisades oskab töölistele anda sarnaseid palga- ja töötingimisi, et need iga tahes wastuwõetawamad on tööliste seisukohalt kui eramõisades. Ja sellepärast ei wõi mitte sugugi keelata põllutööministrile wõimalust tarbekorral töölistega lepingut lõpetada ja uusi lepingutingimisi teha. Põllutööminister ei saa mitte oma äranägemise järele talitada, waid peab üldiste seadusreeglite järele käima. Sarnane üldine seaduseelnõu on nendel, kes selle eelnõu on ette pannud, praegu just töökaitse komisjonis teoksil. Nii siis on asjata teil sarnast nagu teha, nagu kaitseks teie siin tormiliselt ja südilt tööliste huwisid. (P a r e m a l t p o o l t: Teie kaitsete laiskade huwisid.) Selle märkuse peale jätan wastamata. Harilikult niisuguste ettetoomiste peale ei reageerita. Ironiseerides räägiti weel sellest, et kui ilus pilt see olla, kui põllutööministeerium hakkab oma mõisadest töölisi wälja ajama, kõige pealt juhtuwat see siis, kui mõisaid tükeldatakse. Sellega wist tahetakse öelda, et põllutööliste üldse ei wõi mõisade ülewõtmist lubada ja kaugeltki mõisade tükeldamist. See oleks otsekohe nende huwide mahakärpimine. Niowiisi wõib asja küll kujutada, kuid meie teame, et see sisuliselt nii ei ole. Meie wõiksime maalida teistsuguseid pilte sellest, kuidas töölised praegu ja waremalt olid sunnitud mõisapõldudel töötama pöörastel tingimistel, aga meie ei ole demagoogid ja niisuguste wäiklaste wõttega meie siin esinema ei hakka (K ä t e p l a k s u t a m i n e p a h e m a l p o o l.)

L. Olesk (töer.): Lugupeetud rahwaesitajad! Austatud eelrääkija rahiwa-

esitaja Temant tegi etteheite pahemale tiivale ja ühtlasi terwele Asutawale Kogule, nagu ei tahaks pahem tiiw küllalt... (Wahelhüüe: Teie olete ju keskpaigas!)... tõsiselt rahwale seadusi anda, nagu oleks see seaduseelnõu loliakalt, korratult tehtud. Ma pean ütleva, ma panin tähele seda, mis tema arwustas ja ma pean tunnistama, et mina mitte ei leia, et see asjalik arwustus oleks.

Seaduseelnõul on otstarb ühiskondlist õiglust maksma panna, mis läinud aasta jooksul Eestis nii raskeste on kannatanud. Igal ühel on kindel, et okkupatsiooni ajal walitses Eestis kõik muu, aga mitte ei maksnud õigus. Õigus tallati seal täitsa jalge alla, isearanis töörahwa õigus. Et töörahwa õigust uuesti ja paremal kujul maksma panna, seks on § 2, kus öeldakse: Okkupatsiooni ajast peale kummi 1919 a. jüripäewani mõisadest ilma kohtuta lahtilastud põllu- ja metsatöölised on õigus endistes töökolitudes oma töölepingute jätkamist nõuda. Kas see tõesti ülekohus on, kui nüüd neile ilma põhjusest lahtilastud töölistele nende endised kohad tagasi antakse? Ma usun, et see on kõige vähem, mis meie üldse anda võiksim.

Teiseks arwustati § 5, kus öeldakse, et põllutöoministeeriumil on õigus tarwiduste järele tööliste ja ametnikkude teenistuslepinguid muuta ja lõpetada neis mõisades, mis tema oma walitsemise alla wõtab. Öeldi, et meie töölised kalite osasse jaotame: riigiteenistuses olewad ja eraisikute teenistuses olewad töölised. Riigiwalitsusel olla eeltoodud § 5 põhjal võimalik igal ajal töölisi lahiti lasta ja töölised olla ilma kaitseta seal. Meie aga teame, et meil on demokraatiline walitsus, kes ei ole ometi mitte enam ülekohtune. Kui walitsus tunneb tarwiliku olewat mõisade tükeldamise juures töölepingut lõpetada, siis ei tähenda see mitte, et nimetatud walitsus wiskab lahtilastud töölised mulitsale, ilma neile nende wõimetele wastawat tööd ehk teenistust muretsemata, waid ta lõpetab töölepingu ülewõetud wõi tükeldatud mõisas sel põhjusel, et seal sel silmapilgul wastawat tööd ei ole, kuna ta mujal ikkagi lahtilastud töölisele töowõimaluse kindlustab. Nii ei ole ka kartust, et põllutöoministeeriumi poolt lahtilastud töölised selle all kannataksid. Sellepärast pole need härra Jürman'i poolt ettetoodud arwustused minu arwates mitte küllalt õigustatud. Kui kõik juriidilised peensused karwapealt ei ole ette nähtud ja läbi wiidud selle seadusprojekti

kokkuseadmisel, siis arwan mina, et see ei takista weel selle projekti arutamist ja rutulist otsustamist. Ega ta ikkagi täna weel lõpulikult wastu ei wõeta Asutawa Kogu poolt. Täna on alles esimene lugemine, millega ühenduses seisawad üldised läbirääkimised, kus wõib ette tuua puudused ja weel tarwis minewaid põhjalikka parandusi teha. Kui neid ei saa teha täna, siis on wõimalus neid parandusi teha weel teisel ja kolmandal lugemisel. Asutawal Kogul on tööd tarwis. Kui nüüd aga see seadusprojekt tänasest päewakorrast wälja jätta, siis takistaks meie sellega Asutawa Kogu tagajärjerikast ja rutulist tööd. Kuna edasilükkamise põhjenduseks pole õieti midagi tõelist tuua, siis ei ole meil ka põhjust sellest seadusprojektist mööda minna ja Asutawa Kogu tegewust takistada, kuna rahwal õigus on nõuda, et Asutaw Kogu kiirelt ja tagajärjerikkalt töötaks. (Käteplaksutamine keskelt pahemal pool.)

Aruandja A. Tulp: Käesolewa seadusprojekti wastu on kahelt poolt waieldud, kaks motiwi käsitatud. Ühel pool on peenemad härrad, nad ei waidle sisulikult wastu, waid ütlevad, et projekt on liiga hilja kätte saadetud. Teisel pool ei ole küll nii peened, aga nad astuwad otseteed — hakkawad puid raiuma. Nende arwates on kõik kõige paremas korras, lahtilaskmise hirm ei olla kuigi teraw. See olla tühine asi, et tänawu kewadel Asutawa Kogu walimistel wõitluse tagajärjel Eesti töörahwas pidi lahtilaskmise hirmu all elama. Neil ei ole ka sellest midagi, et okkupatsiooni ajal ja enne seda aega olnud liikumiste tõttu on hulk inimesi pidanud oma teenistuse jätkma ja tööta seisukorda sattuma. See kõik on neile tühipaljas, kui mõni wäike tööline, kellest ei maksa suures salongis rääkida, tööta on. Meie julgeme seda seadusprojekti kaitsta, selle peale vaatamata, et ametist lahtilastud prokuröör seda äbarikuks nimetas.

Öeldakse, et selles seadusprojektis töölised on kahesuguse mõõdupuuga mõdetud: üks mõõt on eraisikute ja etteewõtjate juures töötawate tööliste kohta maksew. Seal saab tööline tööandja külge laulatatud ja tööandja ei saa temast kuidagi lahiti, kui tööline talle ei meeldi. Teine mõõt on maksew riigi etteewõtetes teeniwate tööliste kohta, neid wõib põllutöoministeerium igal lahiti lasta. Muidugi teada puudub mitmesugustes ette-

wõtetes, mis põllutöoministeerium üle wõt-
tab, kõige pealt inwentaar ja kõik niisugused tingimised, mis tööd wõimaldavad. Kuidas wõib siis seal töölisi pidada? Nii öeldakse olewale projektile wastu waieldes, kuid ridade wahelt on märgata, et kuidas sa töötad niisuguste inimestega, kes sulle ei meeldi. Ma pean ütleva, et praegusel ajal ei saa selle küsimuse peale nii lihtsalt ja kergemeelselt waadata, kus suur osa töölisi, iseäranis need, kes elawad weel oma endistes majades, ootawad aega, millal neid hakatakse lahti laskma ja elukohast wälja tõstma.

Oli huwitaw kuulata selle seadusprojekti arwustajate seletust. Näituseks wõtame härra Jürman'i seletuse. Tema arwab, et seadus oleks wastuwõetaw kui seal oleks öeldud olema, töölistel on võimalik uuesti wastu wõetud saada ainult siis, kui koht waba ja tööd jätkub, kuna selle otsustamine oleneb ära ainult tööandjast. Ma arwan, et kui teie nüüd wõtate waewaks selle sisusse sügawamale tungida, siis kõik sellepeale kindlaks jätete, et tööliste seisukohta kindlustab mitte see, et tema koht waba on, waid see, et tööliste on waja tööd muretseda. Samuti öeldakse, et ei olla põllutöoministeeriumi poolt korraldatud kohalikka organisatsioone, kelle poole wõiks pöörduda tüliküsimuste lahendamiseks, selle asjaolu kohta selgusele jõudmiseks paluksin pöörduda asjastuhtitatud isikutel põllutöoministeeriumi poole. Sealt wõib teateid saada, kas need asutused olemas on, seal näidatakse ka täpipealt ära, kus nad on jne. Igatahes on see projekt põllutöoministeeriumi esitaja juuresolekul kokku seatud ja tema nõusolekul wastu wõetud, mis Asutawale Kogule peaks kindlustama, et niisugused asutused olemas on... (J. Temant (maal): Kas wõiks öelda, missugused need on.)... wõite põllutöoministeeriumist kuulda saada. (Wahelhüüded: Rahweraakonnarühmast.) Härra Temant'il on mingisugune häda paragrahwide otsimisega, wahest ei leia ta paragrahwi, millega wastutusele wõtta ja nüüd ei leia ta paragrahwi, mis siin loetud seadusprojekti kokkuseadmisel on muudetud. Ma arwan, et senni on suuremalt jaolt kõikides maades seadused kokku seatud ilma, et seal juures oleks kohe üles loetud miskisugused paragrahwid, mille järele need on tehtud, wõi muudetud. Mõnel riigil on niisugune seaduseandmise süsteem, et seaduseandmine on lahus

nende kodifitseerimisega. Ei ole ühtegi seadust, mis oleks maksuma pandud ilma selle juures teda hiljem kodifitseerimata. Et näidata, missuguses kõites ja missugune paragrahw ärakaotatud seadus on, mille asemele uus maksuma pandud, selleks töötab paralleelselt ehk käib seadusandlise töö järele sellekohane organ. Seda kõike pidi teadma väga hästi endine riigi prokuröör, kes Wene seaduste põhjal toimetas ja talitas.

Mõlemad kõnelejad, seadusprojekti wastu rääkides, tegid nii, nagu koolipoisid wanasti tegid: esiteks lugesid issameiet eest tahapoole ja siis tagant ettepoole. Ja nüüd tuli nii wälja, et kui eest tahapoole loe, siis töölised on kõwasti kaitstud, aga kui tagant ettepoole, siis nad seda mitte ei ole. Härra Temant tähendas § 5 peale, mille järele põllutöoministeeriumil on õigus tarwiduse järele tööliste lepinguid muuta ja lõpetada neis mõisades, mis ta enese alla wõtab. See on härra Temant'i arwates suur ülekohus ja härra Jürman'i arwates weel suurem ülekohus: kui sa töölised lahti lased, siis jääwad nad püsti ilma tööta! Ma küsin härra Temant'ilt ja Jürman'ilt, et mis sa siis tegema hakkad, kui § 1 makswusele ei seata ja kui neid töölisi majadest wälja aetakse, kes lepingu pikendamist ootawad, kas nende kohta ei ole seda sama tarwis. Ma arwan, et kui meie seda arwesse wõtame, et meil praegu on demokraatline wabariik ja demokraatliselt kokkuseatud walitsus, et siis nendel ametnikkudel ja nendel töölistel, kes riigi ettevõtetes ja riigitööstustes töötawad, karta tarwis ei ole, et nende peremees nendega niimoodi talita, kui mõisaperemees, kes wiimane jüripäew majas on ja teab, et temal wiimane kord õigus oli kõiki lahti lasta ja seda õigust täiel mõõdul tarwita.

Siin oli weel wastuwaidlemise aineks, et tarwitatakse kahesuguste ettevõtete kohta kahesuguseid määrusi: ühed määrused on tarwitusel eraetevõtete, teised riigimõisade kohta. Kui seda seaduseelnõu enam tähelepanelikult lugeda, kui seda mõlemad arwustajad enesele on lubanud, siis näeme, et siin mõisad wõi majapidamised ei ole mitte kahte liiki jaotatud, waid kõik majapidamised on ühes liigis. Ainult majanduslised põhjused wõimaldavad lepingu pikendamise tagasilükkamist ja on makswad mõlemat liiki majapidamistes. Lepingu pikendamise seadusele wastu rääkides, tunakse ette, et seal tuleb kisklemine, et inimesed

lähewad koha peale, kus teised ees, ja nõuawad määruste täitmist. Nende kohta tähendan, et seks juhtumiseks, kui ei saa mitte täita neid tingimisi, mis määrustes on, siis seal ette nähtud on, et põllutöoministeerium nendele koha muretseb, asja korraldab ja lahendab. Kui oletame, et lahtilaskmine ei sündinud majandusliste põhjustel, waid põhjused olid just need põhjused, millest ma warem rääkisin, millest on tingitud wiimane jüripäew ja wiimane lahtilaskmise õigus, siis arwan ma, et wasturääkijatel end kaitseda oleks wist raske. Ma arwan, et kõik need, kes nüüd meie rahwa seisukohal seisawad, kel wahegi meie oma rahwa huwid kallid on, et need igatahes peawad sellega leppima, et kõik niisugused põhjused, mida härra Temant ette tõi, põhjendatud ei ole. Kui tööline midagi teeb, kui töölisel mingisugust süüid on, siis on wõimalik temast lahti saada, see on teine asi. On tingimised, millest siin rahwasaadik Ast rääkis, mis tänawu nii üldiseks läksid, et kõik ajakirjandus, wärwi peale waatamata, isegi see häälekandja, mis härra Temant'i Asutawa Kogusse tõi, üldisest lahtilaskmisest rääkis.

Sõna lõpetades, pean ma kinnitama, et selle seaduse tarwidus on üldiselt tuntaw. Asutawa Kogu poolt kokkuseatud komisjonis olid kõikide fraktsioonide esitajad; seal ei ole, peale ühe fraktsiooni esitaja, keegi selle seaduse tarwilikkuse wastu rääkinud. Seaduse rutuliku ilmumise tarwidust iseäranis silmas pidades lahutati komisjonis need punktid, mis ette pandud määruks on, üldisest seadusest ära, töötati ümber ja parandati selles mõttes, et need määruksed pidid saama wastuwõetawaks erakondadele, kes komisjonist osa wõtsid. Sellepärast paneti komisjoni poolt ette seadusprojekti üksikasjaliselt arutusele wõtta.

A. Jürman (maal.): Pean tähendama, et täiesti arusaamata astutakse alati pahemalt poolt selle peale üles, kui nende tööd asjaliselt arwustamise alla wõtame. Ei wastatagi selle peale, mille kohta tähelepanu juhiti ja puudulikkuse kohta näitusi ette toodi. Eelkõnelejatest ei toonitanud ükski, et oldakse selle projekti wastu. Seda ei ütelnud mina, ei ütelnud ka härra Temant, waid arwustasime seda projekti, kui puudulikku seadusprojekti. Aga pahemalt poolt tuldatakse wälja nagu toonitaks meie, et seda seadust ei ole sugugi tarwis. Meie näita-

sime ainult ära, kui puudulik see projekt on ja tegime selle puudulikkuse ja paranduste kohta ühte ja teist märkust. Sisulikult ei ole siis ükski selle wastu. Kui nüüd härra Ast nimetas, et paremalt poolt astunud demogoogiliste wõtetega wälja, siis on see asja pea peale käänamine. Just pahemalt poolt ei räägitud asjaliselt nende puudulikkude paragrahwide ümberlükkamiseks, kõneldi sellest, mille wastu keegi ei rääkinud.

Härra Temant tegi ettepaneku seda projekti anda komisjoni kätte, kus tõesti seadusprojekt wälja töötatakse niisugusena, nagu tema olema peaks. Kui nüüd ühelt poolt selle põhjusega wälja tuldatakse, et Asutawal Kogul ei ole tööd ja sellepärast on tarwis Asutawale Kogule selle seadusprojektiga tööd anda, — noh, ma ei saa aru, kas sellesarnaste puudulikkude projektidega tahetakse Asutawale Kogule tööd anda. Seda rohkem peaksime just Asutawa Kogu töowiljakuse mõttes nõudma, et komisjonid ei annaks wälja projektisid, mis nii kõlbmatad on, et meie nende peale ei wõi, kui seadusprojekti peale waadata ega neid wastu wõtta. Kui komisjoni aruandjale pandi küsimine ette, mis mõistab aruandja seadusprojekti ettenähtud kohalikkude põllutööorganide all, siis wastab ta: küsitagu põllutöoministeeriumist järele. Niiviisi ei tea aruandja mitte isegi seletust anda seadusprojekti kohta ja jätab wastuse wõlgu, järelepärimisega põllutöoministeeriumi poole juhatades. Ei tea kelle poole siis põllutöoministeerium juhatab. Sellest näeme, — seadus on arusaamata isegi komisjoni aruandjale.

K. Einbund (rhw.): Rahwaerakond on sisulikult selle eelnõu poolt, sellepärast oleks asjata härra Tulp'i poolt etteheidet teha, nagu oleks inimesi, kes selle wastu on. Ma pean tähendama, et need töölised, kes okkupatsiooni ajal oma õigustes kitsendatud on saanud, et need töölised praegusel ajal peawad oma õigustes endisele seisukohale seatud saama.

Põhimõtte iseenesest ei ütle weel seda, et see seaduseelnõu, mis selle põhimõtte awaldamiseks kokku on seatud, et see eelnõu sedawõrd wastaw oleks, et meie seda otsekohe arutama wõiks hakata.

Rahwaerakond juba alguses ütles, et meie ei wõi mitte lubada, kui tuuakse meile eelnõu toolile, et meie wõiksime üksikasjalisele arutusele minna. Selle-

pärast jääb rahwaerakond ikka endisele seisukohale ja seletab, et temal sisulikult selle vastu midagi ei ole, — kuid ühtlasi ei leia tema ka võimalust üksikasjalisele vaatlemisele praegusel korral asuda. Teisest küljest leiab ta, et see eelnõu mitte pikk ei ole ja et võimalik on parandusi teha vastavalt teisele lugemisele, kui seda teist lugemist on; aga üksikasjalisele paragrahvide vaatlemisele mitte võimalikuks ei leia asuda.

J. Temant (maal.): Tähendati ühe austatud akl. poolt, et wahe olla nende tööliste wahel, kes riiki teeniwad ja nende wahel, kes eraasutustes on. Ma arwan et soovitaw oleks, kui näidatakse, mis-sugused seaduslised normid praegusel ajal nende põllutööliste seisukorda, kes riiki teeniwad, rohkem kaitsewad, kui eraisikute-põllutööliste oma. Praegu-makswate seaduste põhjal ei ole mingisugust wahet nende liikide wahel. Ja kui see praegu nii on, siis ütlen ma, et kõik see rääkimine, „riik muretseb paremine oma tööliste eest, kui eraisikud“, on ainult tühjad sõnad. Makswas seaduses seda wahet ei ole. Kui uued seadused tulewad ja kui siis tõeste riiklik kinnitus nende isikute kohta, kes riiki teeniwad, maksma pandakse, siis võib ka praegust seadust muuta; niikaua aga ei ole mingit põhjust wahet teha.

See on üks kõigesuurem praeguse eelnõu nõrkus, et tema inimesi jaotab liikidesse ja seda ilma põhjusega.

Edasi luban enesele tähendada: ma olen selles asjas täiesti ühel nõul, et need inimesed, kes ilma põhjusega lahti on lastud, kahjutasu saawad. Aga ma seisan kaugel sellest, et neile sellel näol kahju saaks tasutud, et nad wana kohtade peale teenistusesse võiksid jääda. Mingi aga mõisa ja nõudke tööd. See oleks võimalu.

Teenistuslepingut peab võimalik olema igal ajal tegelikult lõpetada, ainult teenijal peab õigus olema kahjutasu nõuda, kui peremees ilma põhjusega lepingu lõpetas. Sellest seisukorrast saan ma aru. Aga see seisukord, kus tahetakse wägise sundida inimesi seal teenima, kus teine pool seda ei soowi, on mulle arusaamata. Ka praegu on ilma põhjusega lahtilaskmise korral võimalik kahjutasu nõuda. Peab ainult seadust tundma. (P a h e m a l t p o o l t: M i s p r o k u r ö ö r s i i n r ä ä g i b ?) Kui ma ka enne prokuröör olen olnud, siis võin

ma uhke olla, et ma Eesti wabariigi prokuröör olin. Praegu ei ole ma aga prokuröör, waid ma räägin kui rahwasaadik.

Nii siis kaitseb ka praegu seadus töötajat ilma põhjusega lahtilaskmise vastu. Praeguse eelnõu § 2 järele võib töötaja vastu tööandja taltmist teenistusse jääda, see on üks uuendus, milles iseenesest mitte ainult õnnistus ei seis, waid sellest seisukohast tõuseksid veel tõsised hõõrumised.

Praegune eelnõu lõpuks räägib ainult okkupatsiooni aegsetest töölistest. Kahjutasu aga peaks saama sellepeale vaatamata, mis ajal inimene kahju kannatas, kas nüüd, Eesti walitsuse ajal, või enne seda.

K. Päts (maal.): Mina tahaksin ühe wastolu peale näidata, mis paragrahw esimese ja teise wahel on. Kujutage omale ette, et kusagil mõisas on praegu vastu võetud sada töolist ja need peawad paragrahw esimese põhjal mõisa edasi jääma, ja kujutage ette, et sellest samast mõisast on lahti lastud 50 töolist, kes paragrahw teise järele mõisa tagasi peawad saama võetud. Tuleks wälja, et mõisa, kus tarwis on 100 töolist, tuleb § 1 järele 100 töolist alles jätta ja § 2 järele 50 endist lahtilastud töolist tagasi võtta. Seega tuleks mõisa, kus 100 töolist tarwis on, 150 töolist ametisse panna.

Seda seadust ei saa täita tehnilistel põhjustel. Ta on niisamasugune, nagu seadus, mis ajutine walitsus vastu võttis talude kohta. See oli niisamuti ka praktiliselt täitmata, ja kui teda pärast täitma hakati, siis tuli kaebtusi.

See seadus on oma iseloomu poolest just samasugune. Ta näib õiglase olevat, aga kui hakkame elust sündmusi otsima, siis näeme, et on wastolusid olemas. Sellepärast olin ma sunnitud vastu rääkima ja toetan, et see projekt antaks komisjoni sisulikuks läbiwaatamiseks.

K. Parts (rh.w.): Mina isiklikult soovitaks ka, et see projekt saaks komisjoni tagasi antud. Ta on tõepoolest suurte puudustega. Kui teda ligemalt hakata waatama, siis selgub just, et see § 1, mis peab põhjapanev olema, määrab ära oma teksti järele, et kõik lepingud mõisa, põllu- ja metsatöölistega loetakse pikendatuks. See tähendab, kui waheajal töölised ise oma peremeestega wabalt on lepinguid teinud, nad ikkagi köidetud on wanade lepingutega.

Ma mõtlen ometi, et peamõte on see, et tahetakse kaitseda neid, kes ilma põhjuseta on lahti lastud. Siis pandagu seda projekti üles. Minu arvamise järele on see projekt küll niivõrd puudulik, et ta peaks veel läbi waadatud saama. Siis on ka see põhimõte õige, et wägise sundida üksteise külge tööandjaid ja töötegijaid ei saa. Kui kedagi ära aetakse, siis pandagu seda, kes põhjuseta inimest on lahti lasknud, kahjutasu maksma. Neis paragrahvides ei ole seda olemas.

Juhataja A. Birk: Komisjoni aruandjal on lõpusõna.

Aruandja A. Tulp: Selle seaduse puudusi ette lugedes, on suurem hulk lugejaid ikka poollauset läbi lugenud ja teise poole lugemata jätnud. Näituseks, wiimane kõneleja luges esimest paragrahwi, et mõisa ja metsatöölise lepingud loetakse pikendatuks ühe aasta peale. Ja rohkem mitte midagi. Aga seaduses on öeldud: nende kohta, kes seda soovivad. See jäeti lugemata. Et see osa lauset temal käesolewal lehel puudus, siis arwan, et see härra on selle läbi rahuldatud, kui ma konstateerin, et see lause seaduses on.

Siis teine asi, mis härra Päts rääkis kahe punkti koostarwitamise kohta, et esimese punkti järele on lepingud pikendatud ühe aasta peale. 100 inimest oli ja nendele saavad lepingud pikendatud. Aga nüüd tulewad teised, kes okkupatsioonil ajal tagandatud said, neid on 50 ja nõuavad ka lepingute pikendamist. Härra Päts'i arvamise järele tulewad ka need 50 tagasi võtta, sest teine paragrahw annab neile õiguse lepingu pikendust nõuda. Tegelikult kujuneb aga asi nii, et nemad võivad ainult siis kohta saada, kui mõisad endisel arvul töölisi peavad ja seal wabaid kohti on. Sel korral, kui nad nõuavad lepingu täitmist §§ 1 ja 2 mõttes ja see täitmist ei leia, nagu § 3 ütleb, mõisal majanduslistel põhjustel võimalik neid vastu võtta ei ole, siis saavad nad teistele wabadele kohtadele põllutööministeeriumi ja tema asutuste kaudu paigutatud. Nii langewad need küsimused, mis seaduse vastu ette toodi, ära.

Siis oli veel härra Temant'il siin ette tuua, et põllutööministeerium mõisade töölisi ei kindlusta tarwilikul määral, et põllutööministeeriumil on õigus lepinguid muuta ja uuendada. See olla nende ar-

wates mitte küllalt kohane ja ei wastawat sellele seadusele. See seaduse paragrahw käib ainult nende mõisade kohta, mis põllutööministeeriumi poolt üle wõetakse ja kus tarwidus ilmub lepinguid muuta. Kui tarwidust lepinguid muuta ei ole, siis ei tule muutusi.

Teine asi on, kui inwentaar ja sisse-seade ei luba tööjätkamist sennises sihis, senniste töölistega. Põllutööministeeriumil tuleb tarwidus nüüd töölisi ja ametnikka lahti lasta. Juba ennein, punkt 3. leidus määrus, mis sel teel lahti lastud töölistele töösaamist võimaldab.

Siis pean veel alla kriipsutama, et wiimane wastuwaidlejatest just täpipealselt ära näitas, wastuwaidlemiste sisu seisab selles, et siin sunnitakse inimesega koos töötama, kes wastuwõetaw ei ole majapidamist juhtima. Kultuurimaa seaduste järele olla nii, et kui ei taha teatud palgalist pidada, siis võib ikkagi temast lahti saada. On küll tingimised töökaitse-seadustes, mis selle kohta käiwad, mis moodi võib teenistuslepinguid üles ütelda, aga kõik need tingimised ja määrused käiwad hariliku aja kohta. Kui näituseks oleks niisugune juhtumine, et riik hakkaks üle wõtma... (Paremaltpoolt: Trükkikodasid.) ...üle wõtma peale mõisade, peale suurmaapidamiste, kõiksugu teisi ettevõtteid ja selle eel käib kihutustöö, kus kõik selle ettevõtete liigi töölised oma meelsust selgitawad, kas selle programmi poolt wõi vastu olles, kus niisugust ülewõtmist plaanitsetakse. Siis on iseenesest mõista, et kui võimalik on lahti saada, selle majapidamise juhataja püüab kõigist nendest lahti saada, kes kuidagi moodi selle uuenduse programmi poolt on hääletanud. Meil on praegu niisugune juhtumine ja on tarwis selle määruse järele just neid kaitsta, kelle kohta selgunud, et nemad riikliste maade oma kätte wõtmise poolt on olnud. Nii-sama on harilikul ajal seadustes terwerida määrusi, mis kindlustawad palgalepingu tingimisi ja lepingu pikendamisi, kuigi teatud tingimisel tööstuse ettevõtte juhataja soowib teatud töölistest lahti saada. Näituseks on meil Wene seadustes, mis senni makswusel olnud, määrus olemas, mis teatud riigi suurtööstuse tööliste kohta maksew on. Ta käib nii moodi, et ettevõtte juhataja ei saa kõige paremal tahtlaskmisel lahti lasta. Tema peab selle lahtilaskmise küsimuse wahekohtus läbi wiima. See oli ka kultuurimaa. Üks kultuuri tundemärk on just see, et töötawad

kihid on kindlustatud. Seda seadust kaitses peame kaitsma esiteks nende tööle tagasisaamist, kes on kannatanud lahtilaskmise all, sellepärast, et nad midagi teinud ei ole, et nende kohta mingisugust süüdistust olemas ei ole ja suuremalt osalt on kõik lahti lastud puht meelsuse pärast. Mind paneb imestama see, et neid lahtilaskmisi püütakse kaitsta ja seejuures nagu teha, nagu oleks lahtilaskjatel kuidagi õigus olnud. Rahwasaadik Temant ütleb, et lahtilastud töölised makswate seaduste põhjal wõiwad kahjutasu nõuda. Aga kui palju wõiwad nemad nõuda? Kahjutasuna saaks ta palka kunni aasta lõpuni ja mitte rohkem. Kõiki makswaid seadusi läbi wõttes, ei leidnud mina kohaseid määrusi, mis neile rohkem kindlustaks. Wõib olla härra Temant'il on teada, mis põhjal nemad rohkem kahjutasu nõuda wõiwad, kui senniste makswate seaduste järele neile terminil üles üteldud on. Teine asi on, kui ülesütlemine ei olnud terminil. Aga selles see asi seisab, et siin ei ole mitte harilikku lahtilaskmisega tegemist, waid et lahtilaskmine on teatud poliitilistel põhjustel sündinud, millest enne juba räägitud. Siin ei wõi lubada, et nende kohta saaks tarwitatud neid määrusi, mis harilikudel tingimistel makswad on. Selles mõttes kaitsen mina seda seadusprojekti, et see Asutawas Kogus üksik-asjalisele arutusele saaks wõetud.

Juhataja A. Birk: Asutawa Kogu kodukorra § 14 järele wõib ettepaneku üksikasjalisele arutamisele asuda, ettepanek tagasi lükata, wõi uuesti komisjoni kätte anda. On olnud kaks ettepanekut, kolmandat, § 14-as ettenähtud ettepanekut ei ole olnud. Ma panen need ettepanekud hääletamisele sissetuleku järjekorras. Ma panen hääletamisele rahwaesitaja Temant'i ettepaneku, seaduseelnõu komisjoni kätte tagasi anda, et kohtuministeeriumi esitaja arutamisest osa saaks wõtta. (Hääletatakse.) Panen nüüd hääletamisele ettepaneku seaduseelnõu üksikasjalisele arutamisele minna. (Hääletatakse.) 16 erapooletuks jäämisel on 54 häälega 11 vastu, otsustatud selle seaduseelnõu üksikasjalisele arutamisele üle minna. Selle järele oli rahwaesitaja Einbund'il ettepanek, et kui otsustatakse üle minna üksikasjalisele arutamisele, siis mitte seda täna ette wõtta. Kui sõnawõtjaid ei ole, siis panen Einbund'i ettepaneku hääletamisele. Ettepaneku kohta on sõna rahwaesitaja Ast'il.

K. Ast (sd.): Mina arwan, et see ettepanek kodukorra järele õige ei ole. Kui on otsustatud ühte eelnõu arutamisele wõtta, siis on loomulik, et seda otsekohe tehtakse. Nii mõisteti meie kodukorda ka ajutisel maapäewal, kust meie oma kodukorra Asutawale Kogule laenanud oleme. Minu arwates ei ole sugugi sünnis kodukorda arutama hakata siin wägiwaldselt, kuna ometi kodukorra komisjon lõpuliku Asutawa Kogu enese kodukorra ette paneb, ja seal siis, kui soowitakse, mõni parandus ette wõidakse wõtta. See seaduseelnõu, mis täna arutusele tuleks, on nii lühike, et punktide arutamine palju aega ei wõta.

Õieti on sisuliselt kõigi punktide kohta juba kõik öeldud. Eelnõu läbiwaatamist järgmise koosoleku päewakorda lükata on lihtsalt ajapikendus. Sisuliselt ei too see mitte midagi uut. Põllutööliste küsimuse lahendamine on sarnane pakiline asi, et sellega ruttama peab. Soowitan ettepanekut, mis härra Einbund'i poolt tehtud, tagasi lükata.

J. Tõnisson (rhw.): Raske on seda, mis täna on tehtud, õige sõnaga nimetada, kui tahetakse parlamendi tagasihoidlikkusse piiridesse jääda. See on otsekohe enamuse häälte tarvitamine selleks, et teiste kohta oma häältearwu maksmata panna, hoolimata asja huwidest. Parlamentaarne kord on aegade jooksul wälja töötanud kindlad, põlised juhtumõtted, ehk traditsioonid, kuidas parlamentlist tööd tehakse. Esimene asi on, et ei tehta, mis wõiks asja rikkuda, mingisuguste kõrwaliste motiivide pärast. Parlamentaarne kord nõuab kõige pealt, et kõik, mis parlament teeb, liiguks kindlates piirides, mis on traditsiooni läbi ette määratud. (Wahelhüüded.) Ma ei hakka waidlema nende wahelhüüete vastu — neil ei ole suurt mõtet. (Käteplaksutamine paremal pool.) Kui parlamentaarses korras on ette nähtud kolm lugemist, siis tähendab see, et parlament ei lähe ülepea -kaela oma ülesannete juurde, waid kaalutakse iga sõna, mida tahetakse otsuseks teha. Sest mis otsuseks tehakse, mõjub sadatuhandete elusse. Iga täht peab seaduses läbi kaalutud olema, et ta mitte teisiti ei mõjuks, kui on mõeldud, selles mõttes on ka üldised läbirääkimised ainult selle peale sihitud, et seaduseelnõu üldiselt hinnata, näidata ta iseloomu ja puudusi, wõi headusi, mis eelnõul on, et siis otsust teha, kas maksab tema kallal üksikasjali-

selt arutust ette wõtta wõi mitte. Kui üldistes läbirääkimistes selgub, et eelnõul puudusi on, aga et asi iseenesest rutulik ja tähtis on, siis antakse ta komisjoni kätte, kellele wõib tähtaega määrata. Komisjoni tööd wõib seeläbi kiirendada, aga komisjon on siis kohustatud eelnõu nende üldiste läbirääkimiste järele ümber töötama. Kui eelnõu mitte ei ole komisjoni kätte tagasi antud, siis tuleb eelnõu teisele lugemisele, aga see on harilik, et siis mitte ei katsuta eelnõu ühel koosolekul 2-sel ja 3-dal lugemises läbi arutada, waid siis antakse wõimalust teisele läbirääkimisele minnes ennast täiesti ette walmistada. Siin on rahwaerakond juba seletanud, et meie leidsime selle eelnõu oma istmetelt cest, kui meie siia tulime. See eelnõu lõikab, nagu mõne kõneleja poolt tähendatud, paljude majapidamisesse ja nii paljude saatusesse. Kui siin tõesti nõnda ülepea-kaela talitatakse ja seaduse ulatust tähele ei panda, siis wõib palju kahju sünnitada. Kui tahetakse neid kahjusid kõrvaldada, siis peab wõimalik olema selle eelnõu üle üksikutes rühmades enne läbirääkimisi pidada. Ja kui täna enamusrühmad tahawad oma südametunnistuse järele ülepea-kaela eelnõu üksikasjalisele arutusele minna, siis ei wõi rahwaerakond mitte sel teel ühes minna. Kui enamus arwab wõimalikuks niisuguse eelnõu arutamisel ilma põhjalikkude arutusteta otsekohe teisele lugemisele üle minna, siis peab ütleva (W a h e l h ü ü d e d p a h e m a l t p o o l t), see on pilge parlamentlise korra peale. Üksikasjaline arutamine tähendab parlamentlises keeles teist lugemist; missugune kodukord annab teile õiguse ütelda, et eelnõu üksikasjaline arutamine esimene lugemine on? (W a h e l h ü ü e p a h e m a l t p o o l t.) Esimene oli praegu, kus meie eelnõu üldiselt arutasime, esimese lugemise järele otsustatakse, kas eelnõu punkt-punktilt arutamisele wõtta, wõi mitte, see on parlamentlise korra järele teine lugemine. (W a h e l h ü ü d e d p a h e m a l t p o o l t.) Mingisugust neljandat lugemist ei ole, waid kui teisel lugemisel eelnõu punkt-punktilt arutades wastu wõetakse, siis tuleb kolmas lugemine, kus otsustatakse, kas eelnõu wastu wõtta, wõi mitte; siin muust ei maksaks kõnelema hakata, kui ülepea tahame Asutawa Kogu töökorra tähendust natukenegi hinnata ja Asutawa Kogu au tahame alal hoida. Kui maapäewa traditsioonide peale tahetakse rõhku panna, siis peetagu mee-

les, et seal olud sootu teised olid. Selles wäikeses kogus töötasime meie õieti koduselt. Seal anti ajutisi määrusi, misjuures parlamentlist korda ei saadud luua. Kui aga Asutaw Kogu nüüd omale kodukorra tegelikkude pretsedentide läbi loob, siis tuleb tõesti waadata, et mitte elementaarseid nõudmisi ei rikuta. Kui esimene lugemine läbi on, siis ei saa kohe teisele lugemisele asuda, sellepärast arwan mina, et teine lugemine, see on, paragrahwide üksikasjaline arutamine ei saa täna mitte pääwakorrale tulla.

Juhataja A. Birk: Ma mõistan härra Ast'i kõnet, kui rahwaesitaja Einbund'i ettepanekule wasturääkimist ja rahwaesitaja Tõnisson'i kõnet, kui ettepaneku pooltolewat kõnet. Sõna on ettepaneku kohta rahwaesitaja Seljamaa'l.

J. Seljamaa (töer.): Austatud rahwasaadikud! Raske on aru saada härra Tõnisson'i ärewusest. Ma kuulasin suure huwitusega seda ärewat kõnet ja pean ütleva, et see oli ainult wõitlus nende wastastega ning seisukohtadega, mida härra Tõnisson üksi oma mõttekujutuses leidis. Kui siin kõneldakse praegusel silmapilgul mingisugusest enamuse wägipallast, siis pean tähendama, et teistest küljest tahetakse siin just vähemuse poolt wägiwalda tarwitada enamuse kallal. Parlamentlisest korrast kõneldes tahab härra Tõnisson näidata, et ainult temal sellest arusaamine on — kahtlen selle juures. Etteheiteid ei tule teha pahemale poole, waid just sinnapoole. Tuleb nendest pretsedentidest kinni pidada, mis praegusel korral Asutawal Kogul juba olemas; ühes sellega ka kodukorrast, mille Asutaw Kogu wastu wõttis; meie ei wõi nii — ad hoc — ühe seaduseelnõu juures kodukorda muutma hakata. Härra Tõnisson istus ise ajutises maapäewas ja ta teab, et ei eraldatud mitte esimese lugemise juures üldiseid läbirääkimisi üksikasjalisest punktide arutamisest. Pealegi on Asutawal Kogul see pretsedent amnestiasaaduse eelnõu wastuwõtmise juures olemas. Amnestiaelnõu oli meil üldisel läbiwaatamisel ja läbiwaatamise juures wõtsime üksikasjalise seaduste paragrahwide arutuse ette ja lugesime seda esimeseks lugemiseks. Ma ei saa aru, miks siis nüüd nii suur ärewus ja suurte sõnade tegemine ja etteheitmine neile, kes täitsa parlamentlise korra ja Asutawa Kogu kodukorra järele tahawad talitada. See on täitsa sündmata ja ei wasta sellele kõr-

gele kogule, milles meie praegu töötame. (Käteplaksutamine keskel ja pahemal pool.) Sellepärast leiama — meil tuleb oma kodukorda ja pretsedente silmas pidada, ja sellepärast tuleb esimest lugemist jätkata ja praegu üksikasjalisele arutamisele üle minna. (J. Tõnisson (rhw.): Ma palun sõna.) Milleks Teie sõna tarvitate? Korra kohta saab ainult üks kord sõna. (J. Tõnisson (rhw.): Mul on asjalik selgustus. Naer pahemal pool.) Sõna on rahwaesitaja Tõnisson'il.

J. Tõnisson (rhw.): Siin pandi selle peale rõhku, et see harukorraline juhus on, kus meie peame ruttama, sellepärast tehti erand üldisest korrast ja just sellepärast arwati sugugi mitte wiivitada jne. Ja meil ei pidanud pretsedentide olemasolemist.

Juhataja A. Birk: Sõna on asjalikuks märkuseks rahwasaadik Raudsepp'al.

H. Raudsepp (sr.): Mina, kui sellekordne sekretäär, pean tunnistama, et see põhjendus, mis härra Tõnisson ette tõi, mitte õige ei ole, vaid juhataja Rei pani küsimuse põhimõttelikule otsustamisele. Selleks, et seda otsustada, et just see põhimõttelikult sai vastu võetud, — üksikasjaline arutamine lugeda esimeseks lugemiseks, — pandi see just rahwaesitajatele otsustamiseks ette.

Juhataja A. Birk: Sõnasooiwaid ei ole enam, ma panen rahwaerakonna rühma liikme Einbundi ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Nelja erapooletuks jäämisel, 59 häälega 19 hääle vastu on rahwaesitaja Einbundi ettepanek tagasi lükatud. Sellega läheb Asutaw Kogu esimest lugemist jätkates üksikasjalisele arutamisele üle.

Aruandja A. Tulp (loeb): Punkt 1. Mõisa-, põllu- ja metsatöölise aasta teenistuslepingud loetakse pikendatuks ühe aasta peale, käesolewa aasta jüripäewast arvates, nende kohta, kes seda soowivad ja kes weel endise teenistuse kohal asuwad ja kui mõisal mitte vähemal arvul töölisi tarwis ei ole, kui enne.

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) Seega on esimene punkt 53 häälega ühegi hääle vastuolekuta, 20 erapooletuks jäämisel, vastu võetud.

Aruandja A. Tulp (loeb): Punkt 2. Okkupatsiooni ajast peale kunni 1919 aasta jüripäewani mõisadest ilma kohtute lahtilastud põllu- ja metsatöölistel on õigus endistel töökohtadel oma töölepingute jätkamist nõuda.

Th. Pool (töer.): Mina teen ettepaneku punkt teisele väikest parandust juurde lisada, nimelt selles mõttes vastu võtta: „Okkupatsiooni ajast peale kunni 1919 a. jüripäewani mõisadest enne lepinguaja lõppu ilma kohtuta lahtilastud põllu- ja metsatöölistel on õigus endistel töökohtadel oma töölepingute jätkamist nõuda“. Sellepärast, et kui meie vastu võtame ilma lisata „enne lepinguaja lõppu“, siis võiks selle all mõista ka neid, kel lepinguag lõpuni on läinud. See tooks õige suuri raskusi enesega kaasa, kui täpipealt punkti mõista. Kui aga see parandus läbi läheb, siis on igasugune kahtlus ses asjas kõrvaldatud.

Juhataja A. Birk: Sõnasooiwaid enam ei ole. Komisjoni aruandja ühineb tehtud ettepanekuga. Palun ettepaneku kirjalikult sisse anda. Palun komisjoni aruandjat teist punkti parandatuks ette kanda.

Aruandja A. Tulp (loeb): Okkupatsiooni ajast peale kunni 1919 a. jüripäewani mõisadest enne lepinguaja lõppu ilma kohtuta lahtilastud põllu- ja metsatöölistel on õigus endistes töökohtades oma töölepingute jätkamist nõuda.

Juhataja A. Birk: Ma panen teise punkti uuendatud kujul hääletamisele. (Hääletatakse.) Teine punkt on 52 häälega ühegi hääle vastuolekuta, 22 erapooletuks jäämisel, vastu võetud.

Aruandja A. Tulp (loeb): Punkt 3. Kui mõisad, kus töölised §§ 1 ja 2 mõttes lepingute pikendamist nõuawad, majanduslistel põhjustel, nagu mõisa tükeldamine, inventaari vähendamine, tarwilik töölistearw, enam töölisi juurde võtta ei saa, siis võtab põllutööstusminister nendele töölisele töömuretsenemise enda hoolde tema poolt ülewõetud mõisade walitsejate, maakonnawalitsuste, ja kontrollkomisjonide kaudu, kes praegu wabadele töökohtadele esimeses joones eelpoolnimetatud töötatöölisi peawad paigutada aitama.

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) Kolmas punkt on 49 häälega ühegi hääle vastu-

olekuta, 20 erapooletuks jäämisel, wastu wõetud.

Aruandja **A. Tulp** (loeb): Punkt 4. Küsimuse otsustajaks tarwilise tööliste arwu ja inventaari kohta on põllutööstusministeerium oma kohalikkude organide kaudu.

Juhataja **A. Birk**: Panen punkt 4 hääletamisele. (Hääletatakse.) Punkt 4. on 48 häälega poolt, ühegi hääle wastuolekuta ja 25 erapooletuks jäämisel wastu wõetud.

Aruandja **A. Tulp** (loeb): Punkt 5. Põllutööstusministeeriumil on õigus tarwiduse järele tööliste ja ametnikkude teenistuslepinguid muuta ja lõpetada neis mõisades, mis tema oma walitsemise alla wõtab.

Juhataja **A. Birk**: (Hääletatakse.) Punkt 5 on 50 häälega poolt, ühegi hääle wastuolekuta ja 24 erapooletuks jäämisel wastu wõetud. Sellega on see punkt läbi. Soowitakse waheajaga. Tehetakse ettepanek waheaja pikkust 15. minuti peale määrata. (Hääletatakse.) Ettepanek on nähtawa enamusega wastu wõetud. Kuulutan weerandtunnilise waheaja.

Peale waheaja juhatab koosolekut abiesimees **A. Birk**.

Sekretäri kohal abisekretäär **A. Jürman**.

6. Eesti wabariigi walitsemise ajutine korraldus — I lugemisel.

Juhataja **A. Birk**: Koosolek kestab edasi. Ajutise põhiseaduse komisjoni aruandja **T. Kalbus**: Et meie kodu-

korra järele eestkätt üldised läbirääkimised algawad ja et see seaduseelnõu pikk on, siis arwan, et oleks otstarbekohane, kui ma tähtsamate küsimuste ja nende põhimõtete juures peatan, mis komisjon selle elnõu aluseks pani.

Kui komisjon tööle asus, siis läks ta sellest seisukohast wälja, et see seaduseelnõu võimalikult rutem läbi töötatud saaks, sellepärast, et Wabariigi Walitsusel oli tarwis alus anda, mille peale toetades ta riiki walitseda wõiks. Kuid kahjuks peab tunnistama, et tekkisid pikad waidlused ühe ja teise küsimuse üle, nii et see põhimõte, mis komisjon wastu wõttis, ei saanud mitte läbi wiidud. Kom-

misjon pidas 16 koosolekut, 1-ne koosolek oli 25. aprillil ja wiimane 18. mail. Sellest põhimõttest wälja minnes, et tööd on tarwis võimalikult ruttu lõpule wiia, pidi seaduseelnõu lühikene ja ainult need küsimused lahendatud olema, mis riigi walitsemiseks hädapärast tarwilikud on. Ta ei sisalda eneses seda, mis põhiseaduses peab olema, sellepärast nimetas ka komisjon teda Eesti wabariigi walitsemise ajutiseks korralduseks, aga mitte ajutiseks põhiseaduseks, ehk küll Asutawa Kogu poolt, nagu rahwasaadikud mäletawad, ajutise põhiseaduse wäljatöötamiseks komisjon waliti. Kuid selles seaduseelnõus, mis rahwasaadikutele kätte saadetud, ei ole seda nimetatud põhiseaduseks, waid Eesti wabariigi walitsemise ajutiseks korralduseks ja nimelt sellepärast, et see seaduseelnõu ei sisalda eneses kõiki seda, mis põhiseadus eneses sisaldama peab, siis oleks teda asjata nimetada selle nimega. Siin tahaks kõige pealt tähelepanu juhtida selle küsimuse peale ja nende läbirääkimiste peale, mis komisjonis olid. Enne, kui ma üldiste määruste juures peatan, tahaksin nimetada, et selles elnõus, mis Asutawa Kogu esimesel koosolekul saadikud kätte said, oli ka sissejuhatus olemas; kuid komisjon leidis tarwilikuks seda seaduseelnõu sisse mitte mahutada, nimelt sellepärast, et Asutaw Kogu erikomisjoni walis, kes wälja töötas iseseiswuse akti. Selle elnõu sissejuhatuses olid üles loetud aktid, mille peal põhjeneb meie wabariigi iseseiswus. Nüüd, kus see meil juba Asutawa Kogu poolt wastu on wõetud, jäi põhiseaduse elnõu sissejuhatus ära. Nii siis, esimene peatükk räägib üldistest määrustest, kus on üles loetud see Asutawa Kogu otsus, et Eesti on rippumatu demokraatline iseseisew wabariik. See on Asutawa Kogu protokollis olemas ja selle juures peatada ei maksa. Teises paragrahwis on üles loetud need maaalad, mis wabariigi alla kuuluwad. Kuid on arusaadaw, et komisjon ei wõinud kindlasti ütelda, missugused need maaalad olema peawad, mis Eesti wabariigi alla kuuluwad. Siin wõis ainult üles lugeda neid, kus Eesti rahwas on elamas, ja missuguste üle on juba Läti walitsusega kokku lepitud ja Eesti wabariigi alla antud. Siin on mitmed wallad nagu Paju, Oomuli jne. Selle paragrahwi lõpul on öeldud, et wabariigi maa-ala lõpulik kindlaksmääramine saab olema rahwuswaideliste lepingute läbi ja nendel tingimistel,

mis neis ette nähtakse. Tingimiste all tuleb mõista ka rahvahääletamist, et ei läheks Eesti wabariigi alla mitte need kohad, mis eitawad rahwa enesemääramise põhimõtet. Kolmandas paragrahwis räägitakse, et meie riigikeeleks oleks Eesti keel. Kuid vähemusrahwustel, kelle all mõeldakse lätlast, rootslast, wenelast ja sakslast, on keele asjus teatawad õigused. Komisjon läks sellest seisukohast välja, et Eesti rahwas on juba ise küllalt tunda saanud Wene walitsuse surwe all, mis tähendab surwe keele asjus ja ei taha ka nüüd vähemusrahwaid, kes wabariigi piirides elawad, samasse seisukorda jätta. Siis leidis komisjon, et keelte küsimuses on tarwis kindlasti see määrus üles võtta, mis § 3 tähendatud on.

Edasi teine punkt räägib kodanikkude õigustest ja seadustest. Siin olid põhimõttelikud waidlused selle üle, kas üldse tarwitseb seaduseelnõusse kodanikuõigusi üles võtta. Komisjoni enamus leidis, et see tarwis on. Kui neid määrusi lähemalt waadelda, siis ei sisalda nad mingisuguseid positiivseid norme, waid nad on enam rohkem deklaratsiooni laadi. Komisjon tahtis näidata, mis sihis edaspidi see töö seadusandlisel teel, kui meie tahame oma riiki rajada, minema peab. Kuid ma ütlen, et see põhimõte ei ole puhtalt läbi wiidud. Siiski leidub määrusi, mis kannawad positiivseid norme. Kuid nende küsimuste juures ei taha ma nüüd peatada, waid kui üksikasjalise arutamise juurde üle läheme, siis annan ma lähemat seletust selle kohta. Ühe punkti peale pean tähelepanu siiski pöörama, mis komisjonis palju wasturääkimist ja mõtete lahkuminemist sünnitas, — see on § 8, mis räägib inimesewäärilise ülespidamise õigusest. Esialgses redaktsioonis, mis sisse antud sai, oli see punkt laialisem, niisugune nimelt: määratud korras, mille järele igal inimesel on õigus saada enesele ülespidamist, tarbete rahuldamist, rahalikku abi ja toetust enne, kui on rahuldatud teiste kodanikkude enamtarwilisemad tarbed. Kui selle punkti ja küsimuse otsustamise juurde asusime, siis tähendati mõnelt poolt, et meie wõtsime wastu selle põhimõtte juba esimeses paragrahwis, et Eesti wabariik on demokraatlik wabariik ja kui niisugusena tahetakse wastu võtta selles redaktsioonis, nagu ette lugesin, siis looksime kommunistlise korra ja see ei käiks esimese paragrahwi põhimõttega kokku. Sel juhtumisel peaksime § 1 ka

ümber muutma ja ütleva, et Eesti on iseseisew rippumata kommunistline wabariik. Kui meie demokraatlise põhimõtte oleme wastu wõtnud, siis ei käiks see sellega kokku. Olid pikad läbirääkimised ja lõppude lõpuks wõttis komisjon redaktsiooni wastu, kus see lause, mida ma siin ette lugesin, välja sai jäetud. Nii oleks ainult ära tähendatud see printsiip, et igal inimesel on inimesewäärilise ülespidamise õigus. Muidugi, praegu ei ole seaduse määrusi, mille alal seda maksuma panna. Selle peale tahan tähelepanu juhtida, et see määrus teatud eelseadusi tarwilikuks peab, mis välja töötatud peawad saama ja mis seda õigust kindlustaks. Selle õiguse all mõistetakse tööd saada, kellel tööd mitte ei ole. Selle paragrahwi peale juhin Asutawa Kogu liigete tähelepanu, iseäranis sellepärast, et see wastu waidlemiste ja mõtete lahkuminemist sünnitas, kuid wastu wõetud sai enamuse hääletaga. Teiste küsimuste juures ma pikemalt ei peata.

Kui nüüd kolmanda peatüki juurde asuda, nimelt riigiwõimust, siis peab ütleva, et siin olid jälle suured lahkuminekud wõimude jaotamise küsimuse juures. Wõimude jaotamise küsimus ei saanud mitte sel kujul läbi wiidud, kui see oleks wõinud sündida siis, kui tegemist oleks olnud lihtsa parlamendiga, maapäewaga. Komisjon pidas seda silmas, et meil on tegemist Asutawa Koguga. Meil on Asutaw Kogu koos. § 11-ast on näha, et kõrgem wõim kuulub Eesti rahwale, kuid tema nimel ja tema walikul teostab seda wõimu Asutaw Kogu. See tähendab, et Asutawa Kogu käes ei oleks mitte ainult seadusandline wõim, waid Asutawa Kogu käes oleks ka kõrgem täidesaatev wõim. Asutaw Kogu delegeeriks korraldawa ja täidesaatwa wõimu Wabariigi Walitsusele. Asutaw Kogu jätab siiski oma kätte walitsusele juhtnööre ja ülesandeid anda. See on ette nähtud § 16, kus räägitakse Wabariigi Walitsusest. Mis puutub kohtulikusse ja seadusandlisesse wõimusse, siis leidis komisjon, et siin tuleb anda wõim kõrgema riigikohtu kätte. Asutawal Kogul ei oleks muud tegemist, kui kõrgema kohtu liikmete walimine. Mis aga puutub walitsuse ja Asutawa Kogu wahelkorda, siis sai teisele seisukohale asutud ja nimelt sel põhimõttel, nagu toonitasin, et meil on tegemist Asutawa Koguga, aga mitte lihtsa parlamendiga. Asutaw Kogu ei wõi oma käest ära anda neid

wõimused, millest siin juba rääkisin. Asutaw Kogu peab jätma oma kätte ülemwalwe ja mitte ainult ülemwalwe, waid ka juhtiwa wõimu. Temal on igal ajal wõimalik anda walitsusele juhtnööre. Meil on praegusel ajal küll olemas seadusi, kuid hulk neist ei käi praeguse aja wõimuga kokku. Siin tuleb Asutawal Kogul seisukoht wõtta ja walitsus peaks seda täitma. Kuid see ei tähenda sugugi, et meie walitsus oleks Asutawa Kogu all, et tema ilma Asutawa Koguta midagi teha ei wõi. Asutawast Kogust ripub ära, kas tema tahab neid ülesandeid anda, wõi ei taha. Üldise riigi juhtimise on Asutaw Kogu oma kätte jätnud ja neid õigusi, leidis komisjoni enamus, ei wõi tema mitte oma käest ära anda ja ei wõi mitte seda wõimude jaotamist nii kindlalt läbi wiia, nagu see teisel ajal wõimalik oleks olnud.

Nende küsimuste juures, mis § 13 nimetatud, ei hakka mina üksikasjaliselt peatama. Kuid § 14 peale tahaks siiski weel tähelepanu juhtida, kus räägitakse komisjonist, kes Asutawa Kogu istungite waheajal jookswaid seadusi välja annab. Selle küsimuse kohta oli komisjonis wäikseid lahkuminekuid. Ühelt poolt leiti, et niisugune seadusandmise komisjon peaks ette nähtud olema, ehk Asutaw Kogu ei wõiks mitte nende wäikeste seadustega tegemist teha. Kui tema sellele tööle asuks, siis ei saaks tema oma otsekohese töö juurde jääda, mis siin on ette nähtud, nimelt maakorraldamise, maaseaduse väljaandmise ja peale selle weel tähtsate ühiskondliste seaduste läbiwiimise juurde. Tema ei saa neid läbi wiia, kui hakkab wäikseid küsimusi otsustama. Teiselt poolt näidati selle peale, kas oleks soowitaw ja kohane, et Asutawa Kogu kõrwal weel mõni teine asutus oleks, kes seadusi välja annab. Lõpuks tähendati ka selle peale, et kui seda lubada, kas ei oleks parem ja otstarbekohasem eraseadusena välja anda.

Peale selle on eelnõus ette nähtud referendum ja rahwa initsiatiiv. Selle wõttis komisjon ühel häälel wastu. Lahkuminekud olid ainult selles, kas peab üks kolmandik wõi üks neljandik, wõi 25.000, 10.000 wõi 15.000 aluseks wõetama. Niiwiisi läksid ainult arwud lahku, kuid põhimõttelisi lahkuminekuid selles küsimuses komisjonis mitte ei olnud.

Mis ministereid peab olema, siis nagu Asutawa Kogu liikmed teawad, olid ajutise walitsuse ajal weel rahwusminis-

teeriumid olemas. Selle seaduseelnõu ja Asutawa Kogu otsuse järele meil rahwusministeeriumi ei ole ja, juba Asutawa Kogu seisukorda arwesse wõttes, ei toonud komisjon seaduseelnõusse rahwusministri kohta, waid määras, et on tarwis vähemusrahwuste osakond luua. See osakond oleks siseministeeriumi juures ja osakonna juhatajal oleks referendi õigused walitsuses nendes küsimustes, mis vähemusrahwuste huwidesse puutuwad. Olid lahkuminekud, missuguse ministereid alla see jaoskond anda, kas siseministeeriumi, wõi haridusministeeriumi alla; toonitati, kui seisab vähemusrahwuste osakond kultuurhuwide kaitsemises, siis oleks loomulik koht olema nimelt haridusministeeriumis. Siiski wiimaks jõuti otsusele siseministeeriumi alla anda.

Edasi on § 16, mis puudutab saadikute immuniteedi küsimust. Saadik wastutab igasuguste harilikude kuritegude eest, sama ka kuritegude eest, mis on korda saadetud ameti täitmise puhul. Edasi leidis komisjon, et nende mõtteawalduste ja seletuste eest, mis Asutawas Kogus wõi tema komisjonides üks wõi teine liige, wõi koguni eraisik annab, ei wõi kedagi wastutusele wõtta. Juhin tähelepanu selle peale, et kantseleis eelnõu ümberkirjutamise puhul on üks sõna wahela jäetud ja nimelt „mõtteawalduste ja“. Edasi ilma Asutawa Kogu lubata ei wõi ühtegi Asutawa Kogu liiget wastutusele wõtta, olgu mistahes kuritegu korda saadetud. Selleks, et teda wastutusele wõtta peab enne Asutawa Kogu luba olema. Teiseks ei wõi, nagu § 21. öeldud, ilma Asutawa Kogu lubata korterid läbi otsida, ja lõpuks ei wõi neid arreteerida. Siis olid waidlused: üks osa leidis, et Asutawa Kogu liikmed on niisama harilikud kodanikud kui kõik teised, ja ei wõiks sugugi sellepärast rohkem kaitstud olla, kui teised kodanikud. Teiselt poolt toonitati, et siiski tuleks see paragrahw seaduseelnõusse sisse wõtta ja nimelt sellepärast, et meie praegu elame nii ütelda, ülemineku ajajärgul, kus meil demokraatiline kord weel kindlustatud ei ole. Selle seletusega leppis komisjoni enamus. Teistes konstitutsioonides on määrusi olemas, et seadusandlase kogu liikmeid wõib arreteerida siis, kui neid on tabatud kuriteo pealt. See parandus ei läinud läbi — on liig laialt öeldud.

Samuti oleks Asutawa Kogu ja walitsuse liikmed riigikaitseteenistusest wabastatud, nimelt sellepärast, et see teenis-

tus, mis praegu Asutawa Kogu liikmetel, on niisama tähtis kohustus riigi vastu tema ülesehitamise ajal, sellepärast ei wõi nende peale enam muud kohustust panna.

Nüüd, kui lühidalt seda ette kandsin, tahaksin juhtida Asutawa Kogu tähelpanu asjade peale, mis kõige rohkem waidlusi sünnitawad. Need olid: 1) kas üldse wõtta sisse seda määrust, mis kõneleb kodaniku õigustest ja kohustustest, 2) teised deklaratsiooni punktid, peale § 8, ei sünnita komisjonis põhimõttelisi lahkuminekuid. § 8 juures, mis räägib inimesewäärilise ülespidamise õigustest, olid suured lahkuminekud.

Uhe küsimuse peale unustasin Asutawa Kogu liikmete tähelpanu juhtimast, nimelt selle peale, et Asutawa Kogu esimees on seaduslik riigi esitaja. Asutawa Kogu käes on kõrgem wõim. Siis loomulik ja loogiline, et seaduslikeks wabariigi esitajaks ei wõi mitte olla walitsuse esimees, waid Asutawa Kogu esimees.

Lõpuks juhin tähelpanu järgmiste trükiwägede peale. Palun Asutawa Kogu liikmeid omale märkida § 2 juures, kus Saaremaa järele peaks olema pandud lause: „ning muud piiriärsed mannermaa kohad, kus Eesti rahwast olemas ja mille piiride lõpulikult kindlaksmääramine naaberriikidega sünnib rahwuswaheliste lepingute läbi ja tingimistel, mis lepingutes ette nähtakse“. Selle järele tuleks: „Hiiumaa, Muhumaa jne“, kuna lause lõpeb sõnadega: „Eesti randa ümbrissewad“.

Teiseks on wiga, mis tuleks parandada, § 11. Seal on öeldud: „põhiseaduse piirides ja Asutawa Kogu walwe all“ jne., ja siis järgmises lauses: „põhiseaduse piirides teostab“ jne. Mitte „põhiseaduse piirides“, waid nagu ma ütlesin, „ajutise korralduse piirides“ jne. Nende paranduste peale tahtsin Asutawa Kogu tähelpanu juhtida.

Juhataja **A. Birk**: Awan üldised läbirääkimised selle ettepaneku kohta.

H. Põhl (kristl.): Põhiseadus on alus, mille peale Eesti wabariik tulewikuhoone ehitab. On põhiseadusega alus pandud, siis alles wõib kindlat tulewikuhoonet ehitada. See alus peab aga olema kõwal ja kindlal põhjal, kuna kõikuwale alusele ehitatud hoone wõib wiltu wajuda ehk koguni kokku langeda. Et Eesti tugewaks saaks, on iga õige kodaniku soow, et Eesti tulewik oleks kõikumata igasugustes tormides ja lainetewoolus,

selle eest on Eesti paremad pojad wisalt wõidelnud waenuväljal, palju werd walanud ja poliitikapõllul tööd teinud. Tööd tehes on mitmed neist enneaegu halliks läinud. Läbi tormide on Eesti Asutawa Koguni jõudnud ja ta sammub nüüd iseseiswuse poole, chitades waba Eesti kodu.

Need põhimõtted, mis riigi rajamisel ellu wiiakse, on kaugele ulatawa tähtsusega mitte ainult Eesti rahwale tema noores iseseiswuse püüdes. Need on tähtsad ka vähemusrahwustele, kes siin oma kodu on rajanud. Mina räägin siin täna Rootsi rahwa esitajana, selle rahwa eest, kes Eestimaa saartel ja Eestimaa rannamail asub. Kaua oleme meie ühist iket kannud, ühes wõidelnud, ühes kannatanud, ühes paremat tulewikku oodanud. Lootus paremate aegade peale ei ole meie rimmas samuti kui Eesti rahwa põues iialgi kustunud. Nii kui eestlased on lootnud, et ükskord Kalew koju jõuab oma rahwale õnne tooma, Eesti põlwe uueks looma, nii oleme ka meie, Rootsi rahwas, lootnud, et meie Fritjof ka siis wahutawatelt woogudelt, kus ta kaua surmaga wõidelnud, õnnelikult rannale jõuab.

Eesti asub nüüd oma riigilhoonet ehitama. Kas saab see hoone ka meile armsaks koduks? Nii küsib meie Rootsi kodanik sel tähtsal silmapilgul, kus põhiseadus päewakorral.

Manifestis Eestimaa rahwastele on meile kultuur-autonoomia lubatud. Lahkunud ajutine walitsus on selles asjas täit arusaamist üles näidanud ja meile wõimaluse annud ise oma rahwulisi asju korraldada ja meie rahwas asus autonoomia tee. Mu härrad, meie oleme ühist rada käinud ja teie saate minust aru, ilma et ma neid tundmusi tõendan, mis wabanenud kodaniku südames tõusewad peale pikka pimedat orjaööd. Meie rahwas tundis, et nüüd on ta täisõigusline kodanik sel kodumaal, kus ta kaua wõõrana on pidanud elama. Meil asus oma rahwusministeerium tööle, mis rahwa ja keskwalitsuse wahel tarwiliuks sidemeks oli, ja mille poole rahwas väga mitmesuguste küsimustega pööras, seda enam, et meil muid ametiasutusi, peale wallawalitsuste ei ole, kuhu rahwas wõiks pöörduda oma emakeeles. Kaua ei kestnud see seisukord, umbes wiis kuud, siis pidime nägema, et asi siiski nii lihtne ei ole. Umbes kahe nädala eest pidi meie rahwusministeerium — rahwaesitus, walitsuse juures oma tegewuse lõpetama ja

aktid siseministrile üle andma. Ma ei tea kuidas seda muutunud olukorda seletada. Ja mulle ei ole ka selles küsimuses seletust antud, küll aga tõendatud, et keegi meid rõhuda ei mõtle. Ma usun ka kindlasti, et Eesti rahwas, kes ise tunneb, mis tähendab teise järgu kodanik olla, meelega ei taha meie õigusi kitsendada. Kultuur-autonoomia on meie eluküsimus. Ka meie tahame elada.

Eesti rahwa auväärt saadikud? Meie appelleerime teie poole. Kinnitage Eesti riigi põhiseadusega ka meie eluõigus. Olewas eelnõus on see õigus väga kitsendatud ja puudulik. Mis meie nõuame? Meie tahame, et meie võimalus antakse ise oma kultuurhuvisid korraldada ja et meile võimalus antakse Wabariigi Walitsuses ja Asutawas Kogus ise oma asju ette kanda. Ma panen ette mainitud põhiseadust järgmise paragrahwiga täendada: Kohaliste vähemusrahwuste kultuurhuwide kaitseks luuakse Wabariigi Walitsuse juures iseseisew ametkond — rahwusministeerium ehk rahwussekretariaat. Nimi on ükskõik. Rahwusministril ehk sekretääril, kes rahwuste organisatsioonide ehk erakondade poolt ettepanud kandidaatide hulgast Asutawa Kogu poolt walitakse, on walitsuses ja Asutawas Kogus referendi õigus.

J. Tõnisson (rhw.): Seaduseelnõu Eesti wabariigi walitsemise ajutise korralduse kohta on rõõmustawal wiisil juba selle pealkirja muutmise läbi wastuwõetawamaks saanud selles mõttes, et kui oleks ajutine põhiseadus tahetud välja anda, siis oleks selle põhiseaduse eelnõu kohta wististe weel suuremaid nõudmisi pidatud awaldama. Ja tarwilikkude nõudmiste läbiwiimine rutulises korras, nagu ajutine korraldus on mõeldud maksuma panna, oleks wististi raske. Ei maksa siis mitte nii väga suuri nõudmisi selle ajutise korralduse eelnõu kohta awaldada, sest et tema põhiseadusele loodetawasti warsti maad peab andma. Kuid ometi on ajutisel korraldusel kahtlemata suur mõju selle kohta, missugune Eesti põhiseadus peab saama. Selle järele, kuidas nüüd põhjapanewad küsimused ajutise korralduse wastuwõtmisel otsustatakse, kujuneb kahtlemata ka põhiseaduse saatus mitmes osas. Sellepärast on tarwilik, et meie peaasjus, mis peawad sihtjooni ära tähendama Eesti riiklise korralduse ja tema riiklise elu juhtimise kohta, katsuksime ometi endale aega ja kannatust wõtta, et kaaluda, enne

kui meie otsustame. Iseäranis on see sellepärast tähtis, et ajutise korralduse järele peab meie riigiwõim tegelikult töötama. Niisugustes oludes, kus kõige suuremat jõupingutust tarwis läheb, läheb waja kõige otstarbekohasemat korraldust, et rasketest ülesannetest jagu saada, mille ees riik praegu seisab. Just riigiloomise ja korraldamise aja raskused nõuawad iseäralikult, et meie enestele riiklise korralduse nii otstarbekohase ja sündsa looksime, kui võimalik. Selles mõttes peab aga kahjuks ütleva, et eelnõul puudub ühine hingeolu. Meie ei näe mitte siin neid selgeid sihtjoone, mis näitaksid, et meil riikline tahtmine ja riikline arusaamine on sedawõrd selgunud ja välja kujunenud, et meie oma riigi rajamise ja korraldamise töös suudaksime kätte saada jõu ökonomiat, et kõik, mis ilnaasjata jõukulutust nõuab, mis hõõrumist ja wastupidimineku tooks, mis wõimu elundite töötamisel nende seisaku kaasa wõib tuua, oleks kõrwaldatud. Selle sise- mise ühtluse puuduse tagajärgedel on karta niihästi hõõrumist üksikute wõimukandwate elundite wahel, kui ka seisakut nende elundite töötamises, kui mitte täielikult, siis ometi tööwiljakuse kahanemist selle tagajärjel, et ei ole mitte kõige teguri töötamine sisemise kokkukõla läbi võimaldatud.

Kõige pealt puutub silma, et mitte ei ole weel selgusele jõutud, missugune riigikuju meil maksuma peab hakkama. Meil seletakse küll lühidalt, et Eesti on demokraatiline wabariik, iseseisew, rippumatu demokraatline wabariik, aga kui meie pärast waatame, siis on sellel demokraatlisel wabariigil kuju ilma selguseta. Põhiseaduse komisjoni istumiste jooksul tuli häält kuuldawale, iseäranis esimestel istumistel, et mõnedes rühmades on soow Eestis otsekohest demokraatlist korda maksuma panna, vähemalt otsekohese demokraatlise paleuse sihis võimalikult rohkesti kätte saada. Selle põhjendusega toodi üldiselt kõikide heakskiitmisel referendumi põhimõte meie ajutisesse põhiseadusesse ehk meie Wabariigi Walitsemise ajutisesse korraldusesse. Selle poolest ei lähe wist keegi lahku, mitte ükski rühm. Referendumi mõte aitab tõesti otsekohest demokraatlise waate teostamist läbi wiia; aga sellega ei lepitud mitte. waid taheti Shweitsi kuju peale toetades kätte saada seda wõimalust, et kui mitte rahwas oma kõikuses, siis vähemalt rahwaesitus, kes peab rahwa tahtmist ilmutama, peaks Eesti wabariigi walitse-

mise asja tegelikult juhtima. See seisukoht on enimast katsunud iseäranis selles ilmutada, et Eesti riigi esitaja kohused on eelnõu järele pandud Asutawa Kogu esimehe peale. Aga see väline esitus ei oleks ju kuigi palju saanud kaasa aidata selleks, et otsekohese demokraatia mõtet teostada. Sellepärast tuli loogiline tarvidus, et katsuti sellele määrusele ka sisu anda. Ja seda on arwatud kätte saada sellega, et walitsust kohustatakse informeerima Asutawa Kogu esimeest walitsuse tegewuse ja kõigi asjade käigust.

Peale selle rõhutatakse § 13. mitmel puhul niihästi üldises sissejuhatuses, kui ka punkt „e“ all, et Asutaw Kogu alustab juhtiwat osa Eesti wabariigi walitsemises, et tema annab juhtnõore ja ülesandeid Wabariigi Walitsusele, mis ühtlasi veel walitsuse ülesannete üleslugemise juures kaudselt ilmsiks tuleb, kus kõnelatakse, et walitsus peab Asutawalt Kogult saadud juhtnõoride ja ülesannete täitmiseks kõik tegema, mis temal võimalik on. See püüd, otsekohest demokraatiat meil läbi wiia, on juba selle üldise mulje järele, mis meie sellest eelnõust saame, õige vähe korda läinud. Sellest küll suurt wälja ei tule, kui meie rahwas nüüd sedawiisi katsuks Eesti riiki walitseda, et tema saadab rahwaesituse walitsuse asju juhtima, aga ei sõandaks seda ometi teha kõige hingega. Walitsusele juhtnõore ja ülesandeid anda, Asutawa Kogu juhatust informeerida lasta oma tegewusest — see ometi kõik veel ei ole, mis tarwis läheb, et demokraatia otsekohene oleks ja rahwas wõiks oma tahtmise maksma panna, ilma et tal esitajaid tarwis oleks, kes tema tahtmise wastu wõtawad ja täide saadawad.

Kus meie otsekohest demokraatiat näeme, seal on rahwa tahtmise awaldus sedawõrd üldine ja otsekohese mõjuga, et tema ennast nii kindlasti maksma paneb, et seal kahtlust ei ole. Siin aga peame küsima, kas tuleb nendest kawatsustest meil midagi wälja?

Küllalt on nendest kawatsustest ainult selleks, et walitsuse wõimu halwata.

Kui Eesti Wabariigi Walitsusel tõesti tarwis on selle eelnõu mõtte järele käia, siis peaks tema ikka ja alati küsima, mis ütleb nüüd juhtiw asutus, missuguseid juhtnõore saame meie temalt, mis ülesandeid on sealt oodata? Kui see tõesti ei peaks ainult kui moodiasi olema, et Asutawa Kogu esimees esitab Eesti wabariiki, et temale kõigist teada antakse, mis sünnib,

et Asutaw Kogu juhtiwat osa saab etendama riigi walitsemises, siis peab Wabariigi Walitsus kõik oma tegewuse selle järele ära seadima, et seda mõtet wõiks tõesti täide saata. Sest põhiseadus ei ole ometi ainult kõnekäanu pärast kirja pandud, waid tal peab sügawam mõte olema. Mis sunnib meid sellele alusele asuma: emb-kumb, kas on tõi taga otsekohese demokraatia mõtte teostamisega. wõi on see aga ilma sisemise tarwiduse tundeta tehtud otstarbetu katse midagi luua, mis tahab omapärane olla, mis aga ometi wõtab selle sisemise jõuetuse läbi, mis temal ühes on, kõik täideminemise lootuse, kuna ta järele jätab palju kahjulikka tagajärgi.

Meil peaks selge olema, mis tahetakse, ja kui selgus käes, siis täie jõuga sinna poole püüdma, mis omale sihiks oleme wõtnud, aga sedawiisi poolikult mõteldes ja tundes ei saada nüüdsel otsustawal silmapilgul mitte edasi. Ja seepärast on see sisemine leigus, millega see mõte on selles eelnõus algatud ja läbi wiidud, hädahohtlik ja meie peaks omale küsimise ette seadima, kas on seda tarwis?

Otsekohene demokraatia ei ole sugugi veel tunnistuseks, et demokraatlise riigikorra mõte ei wõi teisel teel täide minna. Ümberpöördukt, uuemas riigiteaduses on isegi sotsialistliselt mõtlejad riigiteadlased rõhku selle peale pannud, et radikaal-demokraatliste waadete seisukohalt sugugi mitte tarwis ei ole „otsekohese demokraatlise“ põhimõtte järele käia, waid „esitusline demokraatia“ toob nii palju paremusi kaasa, et wäiksetes riiklistes üksustes tarwitusel olew ja tarwitusel olnud põhimõte — otsekohene demokraatia — ära kahwatab nende suurte wäärtuste ees, mida esitusline, wõi representatiiv demokraatia loob.

Mida keerulisem on rahwamajandusline kord, sotsiaalne ja kultuuriline elu, seda täielikum peab riikline korraldus olema, mida põhjalikumaks ja mitmekülgsemaks sotsiaalse elu ja kultuuri arenemine rahwastel läheb, seda täielikumaks peab riikline korraldus minema, seda rohkem peab wastama riikline korraldus peene wäljaarenemise poolest neile mitmekesistele tarwidustele, mis kõrgemal arenemise järgul wiibiwa rahwa elu awaldab. Ja seal ei aita enam nii ütelda, primitiivne otsekohene demokraatia, waid alles siis, kui esituslise demokraatia korras luuakse elundid, kellel jõudu on, oskust ja wilumust riiklises ala otstarbekohaselt riiklises

elu ülesannete täitmiseks, alles siis, kui esituslise demokraatia korras tõuseb eriasjatundjaid riigielu alal ja nad tööle hakkavad parema töökorralduse järele, võib loota, et rahwas oma riiklises elus tõesti neid tagajärgi kätte saab, mida tema arenemises tarwis läheb.

Ja selles mõttes on täiesti ekslik, kui mingisuguse demokratismuse põhimõtte paleuse teostamise nimel katsutakse nüüd paleuse poole läheneda, mille väärtus just nende riiklise elu ülemate nõuete rahuldamise poolest küsitaw on. Peaasi oleks, kui meie tõesti saaksime demokraatlise korra Eestis nõnda maksma panna, et rahwas oma tahtmist saab awaldada, aga selle juures meil riigiwõim töötamas on, kes kõigekõrgemat võib korda saata, mis meie oludes kätte saada on. Meie walitsuswõim olgu wõimalikult aktiivne. Kui tema wõimalikult kiiresti ja põhjalikult töötab, ilma et ta wägiwaldseks ehk ülekohtuseks läheb, waid just rahwa rõhuwa enamuse tahtmist täidab, siis on meil veel palju suurem kasu sellest, kui et meie mingi rühma eeskawa põhjal hakkaksime korda looma; mis teguwõimetu on, mis ei saa ennast küllalt rahwatahtmise teostamise sihil awaldada. Katsutakse riiklist korraldust luua, mis töös aeglane, saamatu ja pikaldane, siis eksitakse just meie rahwa eluliste huwide wastu. Ja nõnda läheb lugu, kui see eelnõu sedawiisi wastu wõetakse, nagu ta ette pandud.

Meil kardetakse wõimu. Esiteks sellepärast, et meil ei ole veel mitte wõimu olnud, waid oleme wõimu all pidanud olema, ülekohtuse, wägiwaldse wõimu all. Ja sellepärast arwab igaüks ennast juba demokraadi olewat, kes wõimu wastu on, ja arwab, et tõsine demokraat wõimu ei wõi mitte kannatada. — See on halb pärandus, pärandus kurwast ajast. Just demokraatia armastab kangemat wõimu, kui ükski teine riigikord; rahwas peab kanget wõimu käsitama, kui ta tahab ennast teguwõimsalt oma elunõuete korraldamiseks liikuma panna ja kui ta tahab ise end kitsendada. Ja wabamees ei karda wõimu, waid wabamees armastab wõimu. (W a h e l h ü ü e: N u i a m e e s!). Noh need nuiamehe hüüdjad on kartlikud hinged. (W a h e l h ü ü d e d.) Ei taha sarnaste wahelhüüete wastu mitte waidlema hakata, need ei ole mitte selle koja wääril. Need, kes wõimu kardawad, sellepärast, et nad ei suuda wõimu mitte kanda, waid wõimu all kokku langewad, wõimu orjaks saawad ja wõimule pääsedes wägiwaldseks despoodiks muutuwad, kes on wal-

mis teisi suruma ja rõhuma, kes wõimu wõimu pärast tarwitawad, wõimu enese pärast, need on meil need, kes kõige rohkem hädaldawad wõimu pärast. Kui nad kord pääsewad wõimule, siis nad oskawad isegi wäikestes asjades wõimu ära tarwitada. (W a h e l h ü ü d e d.) Mis? — Noh, ma ütlen õieti. Kui meie waatame nüüd, kuidas riigiwõimule pääsedes isegi enam jala ei suudeta käia, waid peab „saksa wiisi“ kahe hobusega ehk wähe-malt ilusas tõllas Toompealt alla lähedasse uulitsasse sõitma, kui wõimukandjal kuskile on tarwis mõni wäike käik teha, mis see siis on? (W a h e l h ü ü d e d: H ä b i s i i n s e l l e s t k ö n e l d a!)... Häbi neile küll, kes seda teewad! See on wähe demokraatlik ja see annab otsekohe tunda... (W a h e l h ü ü d e d.) ...kuidas meil osatakse wõimu eksploateerida. (W a h e l h ü ü d e d: N e e d o n T e i e n a a b r i d!) Oh ei! Minu naabrid käiwad pikad teed oma wäiksesse kodusse jala... Aga lugu on nõnda, et kui meie wõimu oskame tarwitada, kui me wõimust oskame lugu pidada, teda austada ja teda mitte kurjasti tarwitada, siis õpime armastama seda wõimu, mis loob, millel on jõudu midagi ära teha. — Ja nii kaua, kui meil mitte ei tõuse seda wõimust lugupidamist ja wõimu austamist ja ei tule jõudu, et wõimu taltsutada, ei saa meie mitte õiguse riiki luua. Ja demokraatia ilma õigusriikluseta on ainult tühi sõnakõlks. See, mille poole see kord wiiks, mis sellest eelnõust siin just ridade wahel välja paistab, ei ole mitte õigusriiklus, waid see on wägiwõimuriiklus.

Mitte kogemata ei ole tulnud wõimude jaotus riikide arenemisloos tarwitusele, waid seda oli waja kodanliste õiguste ja wabaduste kaitseks, et mitte enam ei pidanud see, kelle käes olid kõik wõimu awaldused, ehk funktsioonid: seadusandlus, kohtuwõim, wõimutäidesaatmine, et mitte ei pidanud see saama kodanikku oma meelewalla alla suruda, waid et kodanlisel wabadusel oleks tagatist wõimu wastu. See ajalooline wõitluse teel kätte saadud warandus on nii kallis, et seda ei tohi nii kergesti käest ära anda, kui tahetakse kodanlises wabaduses püsti jääda. Kui tõesti tuleks kord, et Asutaw Kogu wõi tulewane riigipäew Eestis hakkaks ise walitsema ja seadusi andma ja isegi kohtunikka määrama, siis tuleb küll küsida, kuidas lugu kodanliste wabadustega ja õigustega Eestis oleks. Ütleme ometi lausa: Praeguses Asutawas Kogus oleks 41 sotsiaaldemokraadi hulgast paarküm-

mend neid, kes alaliselt otsekohehes kontaktis laialiste hulkade meeoluga elawad. Need paarkümmend panewad endid sisemise aktiivsuse abil maksma, nõnda kuidas see neile õige on. Sotsiaaldemokraatline rühm on sunnitud neid mõtteid ja wõtteid, mida paarkümmend õigeks arwawad, tarwitama. Sest muidu ju suured hulgad ütlewad rühmale: „Ei usalda teid enam ja ei taha teiega kaasas käia, waid paneme teid boikoti alla. Meie surume teid enesest eemale. Ja keda teie siis esitate?“ — Siis on need 21 sunnitud „oludele“ teatawal wiisil wastu tulema. (W a h e l h ü ü d e d: M e i e o l e m e k ö i k 41.) Ütleme, et teised, näituseks tööerakond, teeks sedasama. (W a h e l h ü ü d e d.) Aga ütleme: Tööerakond teeks niisama. (N a e r t ö ö e r a k o n n a s.) Kolmestkümnest tööerakondlasest oleks osa, ütleme ainult 10, kes nüüd ka oskawad „olusid“ hästi hinnata. (N a e r... W a h e l h ü ü e: W ä h e!) Noh, ütleme siis 12, ütleme 15 on niisugused, kes on hästi orienteeritud sellest, mis tulemas, mis tulla wõib ja kes isegi seda kuulewad, kuidas rohi kaswab. Ja ütleme siis, et need 15 panewad oma sisemise jõu ja autori-teedi, selle jõu abil, mida nad ammutawad laialiste ringkondade meeolust, tööerakonna rühmas maksma. Ja 15 kaldub siis oma meeoluga sinna poole, kus teisel pool oli 20. (H ü ü d e d: P a l u m e p ö h i s e a d u s e j u u r d e j ä ä d a. P a r e m a l t p o o l t: S e e o n j u h a t a j a a s i.) Kui ma kõrwale lähen, siis wõidakse ju seda näidata. Aga ma ütlen: see awaldab ennast. Ja need 36 panewad ennast maksma Asutawas Kogus. Sest need 2 rühma on absoluutses enamuses. Nende rühmade liikmeid sunnitakse erakonna distsipliini abil kõiki selle järele tegema ja talitama, mis rühmas otsuseks tehtud. See on, Asutaw Kogu on sunnitud nende otsuste järele käima. (W a h e l h ü ü d e d: S e e s ü n n i b k a r a h w a e r a k o n n a g a.) Rahwaerakond ei ole praegu otsustanud, sarnaseid asju otsuseks teinud! Oletame nüüd, et Eesti wabariiki walitsetaks, nagu need 36 käksid. (T ö ö e r a k o n n a r ü h m a s t: S e d a w ö i t e h o m m e m i i t i n g u l k ö n e l e d a.) Minu miitingu pärast ärge olge mures... (T ö ö e r a k o n n a r ü h m a s t: I g a w o n.) ...Kui teil loba tarwis on, siis lõpetame. (W a h e l h ü ü d e d: M e i e t a h a m e a s j a l i k k a s ö n u, p ö h i s e a d u s t.) Sellest ongi jutt! Lugu on nõnda, et see asi on kurb, kui Eesti riiki hakkaks rahwaesitus ise

walitsema. Ja kui siis tõesti mitte ei tuleks riiklise korralduse täiendamise teel tagatist selle wastu, siis mõjub parteide omawoli selle „otsekohehe demokraatlise“ walitsemise juures riigi ja rahwa peale väga wiletsasti. See lugu wõib väga halvasti lõppeda. Just praegusel silmapilgul on kõige hädaohtlikum, kui üksikud rühmad mitte kaine ärakaalumise järele ei talita, waid wälise meeolu surwel nõnda teewad, nagu see nende meeolu kohane, aga meie riiklisele arenemisele mitte soowitaw ei ole. Katsutakse rahwaesituse kätte kokku koondada kõiki wõimu funktsioone selle kiuste, mis teised kultuurrahwad pikal arenemise teel on kätte õppinud: wõimude jaotuse põhimõtte kiuste, siis on see hädaohtlik meie riiklisele ja meie kodaniku wabadusele. Nii tuleb see eelnõu ümber töötada neis osades kus katsutakse Asutawa Kogu käest niisugust wõimu wõtta, mida tema korralikult oma otsekoheste ülesannete kõrwal mitte täita ei wõi. Seal on tarwis kõige pealt, et see fiktsioon kaoks, nagu peaks riiki esitama Asutawa Kogu esimees. Meie peame edasi Asutawa Kogu ülesannete hulgast ära jätma niisugused selguseta ja liig kauge ulatusega kõnekäänud, nagu juhtnööride ja ülesannete andmine walitsusele. Meie ei salga keegi, et Asutawal Kogul wõim ja õigus on riigi walitsemise kohta oma tahtmist awaldada, nõnda et walitsus seda tähele paneb, aga see peab ikka niisugusel kujul sündima ja niisugusel teel, et see tahtmine ennast awaldab selgelt ja kainelt, et seal ei saa rühmade ajutine meeolu Asutawa Kogu wõimu mitte omawoli teele kiskuda. (P a h e m a l t p o o l t: E n a m l a n e.) Asutawa Kogu jaoks on meil liig palju suuri ülesandeid. Kui meie walitsuswõimu paneme tööle ja anname talle täied õigused, siis hakkame teda kontrolli abil juhtima: arwustamise, heakskiitmise ja laitmise teel. Siis teawad ka need inimesed, kes wõimukandjaks ja riikliste ülesannete täitjaks on, et nad peawad wastutama iga sõna eest. Kui Asutaw Kogu tahaks neile käskusid anda, nõnda nagu siit eelnõust wastu kõlab, — siis kaoks walitsusel wastutustunne ära; igal sammul öeldakse: Mis meie siis süüdi oleme, kui asi on teisiti läinud, kui soowiti? Meie oleme ainult käskusid täitnud, meie oleme Asutawa Kogu ülesannete täitjad, nii nagu tema käsib, nagu tema on määranud. See-sugune osa peab ära jääma, siis ei ole meil miikne karta, et meie riikline korraldus küllalt wiljakalt ei tööta.

Üksikasjaliselt annab rahwaerakonna poolt teine kõneleja seletust selle üle, mis siin eelnõus tuleks täiendada. Mis puutub üksikute punktide parandamisesse, siis katsub rahwaerakond oma seisukohta avaldada üksikute ettepanekute teel. Mis aga iseäralikult oleks rõhutada, on see, et mõned kohustused, mis siin riigi peale pannakse, liig laialised on. Iseäranis § 8. kus riigilt kodanikkudele „inimesewäärilise ülespidamise õigust“ nõutakse, peaks kindlamal kujul ära tähendatud olema. Siin on nooruse, wanaduse, töövõimetuse ja õnnetuste puhul riiklise toetuse saamise õigused kodanikule kindlustatud. Sellega on iseäranis noorsookaswatus õieti riikliseks ülesandeks tehtud. See on nii suurelulatuselga kohustus, mis siin riigile peale pannakse, et meie seda normi üles seades tõsiselt peaksime järele mõtlema. Kommisjoni aruandja ütles küll, et siin ei ole neis kodaniku õigustes positiivseid norme avaldatud — aga siis on raske aru saada, mis selle deklaratsiooni mõtteks siis õieti on. Just positiivsed normid ongi siin üles pandud. Muudkui see norm on liig kauge ulatusega.

Teiselt poolt on § 10-dal kaks warianti olemas selle kohta, kuidas wõimu tuleb tarwitada harukordsetes oludes. Meie erakond on arwamises, et walitsusele peaksime andma wõimaluse mitte ainult sõjaseadust, waid ka harukordist seisukorda wälja kuulutada, selles mõttes, et on harukordseid olusid, näituseks sise- miste rahutuste puhul, kus sõjaseaduse waljust just tarwis ei ole, kus aga hari-liku demokraatlise korra järele wabaduste tarwitamisega mitte läbi ei saa.

Mis sellesse puutub, et Rootsi rahwa esitaja siin oma rahwa soowidele nii kujukalt ja südamlilikult on awaldust muretse- nud, nõudes, et peaks rahwusministrid edasi jääma, nagu nad esialgse manifesti määruste järele ajutise walitsuse poolt määrati, siis tuleks selle üle kõnelda üksikasjalisemalt, kui sellekohane määrus siin arutusele tuleb. Meie aga juhime tähe- lpanu selle peale, et see mitte täiesti demokraatlik poleks, kui vähemuses ole- wate rahwaste jaoks iseseiswad ministee- riumid loodaks, ilma et tähele pannakse nende rahwaste arwu suurust. Kui näitu- seks Rootsi rahwusel, kellest meil ka- heksatuhat kodanikku on, oma eriminis- ter on, siis tähendaks see, et Rootsi kaas- kodanikkudel on suuremad õigused, kui meil, kus meil muidu 10 ministrit oleks läbisegi poolteise miljoni inimese kohta,

nii et meil tuleks üks minister 150.000 peale. Wõimatu on, et kaheksatuhat saaks samasuguse esituse, kellel walitsuses teiste rahwusliste vähemuste esitajatega koos liig suur mõjuwõim oleks. Niisama ei wõiks sakslased nõuda, et neile tuleks eriminister anda, niisama wähe ka wene- lased ehk lätlased. Aga sellega ei ole su- gugi öeldud, et Rootsi, Läti, Saksa ehk Wene kaaskodanikkude autonoomlised nõudmised tähele panemata jäetakse. Üm- berpööratud. Selle poolest on siin eel- nõus rõõmustawal wiisil üsna rohkesti selgust, et tahetakse vähemuses olewa- tele wõimalus anda, et nad oma elamise piirkonnas saaksid oma keeles asju ajada omawalitsuse alal, et nad ka riigi kes- kasutustesse wõiwad pöörata oma keeles, et nemad koolisid saawad riigi kulul, muidugi, kui neil tarwilik arw õpilasi on. Ja see õpilaste arw, mis iga klassi kohta nõutakse — 20 — ei ole mitte suur. Hari- likult on meil riigikoolides kaks korda nii- palju õpilasi ja kui meie silmas peame, et tahetakse vähemusrahwuste jaoks ise- äralikku walitsuskonda asutada, siis wõib ütelda, et üksikasjaliselt tuleb veel kuu- lata üht ja teist wiisi, aga põhimõttelikult meie vähemusrahwustele wõimalus oma kultuurilise autonoomia teostamiseks kindlustatud on.

Et meie wastastikku kokku leppida wõiksim, ei wõiks meie mitte ainult oma seisukohta silmas pidada, waid peaksime katsuma ka teiste seisukohta hinnata. Wähemusrahwastel on muidugi tunne, et nemad peawad nüüd just eriti oma huwide rahuldust nägema. Aga meie peame ühist kokkukõla katsuma luua, nõnda et ka teistel seda tunnet ei ole, et see nende kul- lul ei ole tehtud. Ja selles mõttes tohiks loota, et eelnõu üksikasjalisel arutamisel tee leitaks, kuidas vähemusrahwuste õigu- sed kaitstud saaksid, ilma et üldine Eesti riigiasi selle all kannataks. Ja mina soo- wiksin, et meil kõikidel tarwilikku taht- mist jätkuiks üldise põhiheli leidmiseks, mis meil Eesti riigikorra loomisest peab läbi käima, ja nende üksikute teede leid- miseks, mis meile wõimaldaksid oma riiklise elu korralduse juures oma sihtidele kõige lähemal teel juurde pääseda. Seks on aga tarwis, et meie kaugeleulatatawate hüüdsõnade mõju alt wabanedes suudak- sime oma riiklise ehitamistöo tähtsust ära tunda. Ja ära tundes otsustawal wiisil õiendada riiklise korra põhiküsimusi. Ja et meie seda kõike suudame tõsis- es riikluse tundes ja oma rahwa tõsise taht- mise täitmisel õieti otsustada, seda loo-

dan mina kõigest lahkuminekust hoolimata. (Käteplaksutamine paremal pool.)

Juhataja **A. Birk**: Sõna on korra kohta akl. Ast'il.

K. Ast (sd.): Panen ette läbirääkimisi täna lõpetada ja järgmisel koosolekul edasi arutada.

Juhataja **A. Birk**: Sõna ettepaneku kohta ei soovita, siis panen hääletamisele. (Hääletatakse.) Ettepanek on nähtav enamusega vastu võetud. Siis on koosoleku lõpu eel isiklikus asjas õigus sõna saada härra Temant'il.

7. J. Temant'i seletus isiklikus asjas.

J. Temant (maal.): Ma ütlen ühte: Juhataja on kohustatud Asutawa Kogu liikmeid kaitsma sõnaga haavamise eest, kui need kõnetoolil on. Ilma selleta on töö võimatu. Et täna, näituseks, ühe Asutawa Kogu liikme poolt minu kohta laimdust avaldati ja Asutawa Kogu juhataja seda härrat ei takistanud seda tegemast, leiame loomuvastase olevat ja avaldan soovi, et sarnast nähtust enam ei juhtuks. See, kes seda tegi, oli härra Tulp, mäletate väga hästi.

Juhataja **A. Birk**: Ma pean tähendama, et siia kõiki kuulda ei ole.

Peale selle on sisse tulnud mõned telegrammid. Palun sekretäri ette lugeda.

8. Terwituste

Abisekretäär A. ettekandmine. Jürman (loeb): „Eesti Asutawale Kogule. Esimene üleriikline maatameeste kongress terwitades Asutawat Kogu, kui ainumat kõrgema võimu kandjat Eestis, avaldab kindlat lootust, et Asutaw Kogu rahwa tahtmist teostades tõsise demokraatlise korra kodanikkude isikupuutumuse ja julgeoleku kindlustamisega ning kodanliste wabaduste maksmapanemisega wiibimata rajab, püsiwa rahu saawutamiseks kõik võimalikud sammud astub ja põlwatest sotsiaalsetest uuendustest eestkätt maaküsimuse peatselt otsustab, kõiki suurmaid ühes nende päraltolemiste ning inwentaariga tasuta ära wõttes ja töötawale rahwale terwitamiseks andes.

Rahwas on Asutawa Kogu parema äratundmise kohaselt walinud ja ootab talt oma elujärje põhjalikku parandamist.

Üksnes radikaalsed reformid ja järjekindel rahwawalitsuse elussekandmine suudab meie paljukannatanud maad wabale walimisele ning ainelisele arenemisele wiia. Sündigu sõjastlaastatud maadel uus kultuur ja saagu wabaks kõik rahwad. Elagu rahwaste wendlus! Elagu Asutaw Kogu! Elagu iseseisew ja rippumatu demokraatline wabariik Eesti! Kongressi nimel juhataja A. Ostra. Tallinnas, 19. mail 1919 a.“

„Der am 12. Mai zu seiner zweiten Session zusammengetretene Volksrat Lettlands sendet dem freundnachbarlichen Eesti, dessen Demokratie für seine Unabhängigkeit gegen gleiche Feinde kämpft seine herzlichsten Sympatiegrüsse. Vizepräsident des lettländischen Volksrates Semgalz.“

„Eesti wabariigi pealinna kongressile kokku tulles, kõigi wabariigi piirides olevate Juudi koguduste saadikud terwitawad Teie kaudu kõrget rahwaasemikkude kogu. Rahwas, kes teda on walinud, on enesele iseseiswuse lunastanud orjapõlwe ja kannatuste läbi, mis aastasadasiid on kestnud. Sellel pikal kannatuste ajajärgul on Eesti rahwas kahtlemata rahwaste kokkukõlalise elamise tähtsusest aru saanud ja neid olusid tundma õppinud, milledes noore demokraatlise riigi rahwuste waheline kokkukõla võimalik on. Selles töö ja saaduste, nii ka kohuste ja õiguste kokkukõlas, juutide rahwusline vähemus näeb kindlustust oma autonoomilise elu ülesehitamiseks ja selle kokkukõla teostamiseks tahab praegune kongress tarwitada kõike jõudu, teadmisi ja kogemusi, mis meie rahwas tuhandete aastate jooksul laiali pillamise ja õigusetu oleku läbi on kogunud. Tasugu saatust teie waewa ja leidku meie laialdast arusaamist ja wõimsat tuge oma kawatsustele, algatustele ja püüetele, mis on sihitud demokraatlise riigi õitselewiimise poole ja mis võimaldawad Eestis elutsewate juutide, kui täiswäärtuslise, kultuurilise rahwuslise vähemuse saatuse parandust. Esimees Eisenstadt. Sekretäär Pumpjansky.“

„Tartu maakonna „Ühistöö“ tegelaste kongress terwitab Asutawat Kogu soovides ülesehitawas töös rõõmu ja raugemata jõudu demokraatlise Eesti wabariigi loomisel. „Ühistöö“ tahab wäsimata nende reas kaasa töötada, kes on Asutawale Kogule ja walitsusele aitajateks ja tugeks. Kongressi juhataja A. Sternfeldt.“

9. Teadaandmine Juhataja A.
muudatuste Birk: Peale selle on
kohta Asutawa mõned Asutawa Kogu
Kogu koosseisus. liikmed ära astunud
nimelt Jaan Uri ja
doktor Kallas rahwaerakonnast. Juhatus
saadab järgmistele kandidaatidele kutsed.
Jääb ära määrata järgmise koosoleku
päew ja tund. Juhatus on kawatsenud

koosolekut pidada homme kell 4 siinsa-
mas saalis. Teisi ettepanekuid ei tehta,
siis panen ma selle hääletamisele.
(Hääletatakse.) Ettepanek on
nähtawa enamusega vastu
wõetud. Lõpetan koosoleku.

Koosolek lõpeb kell 9.28 min.

Algkirjale alla kirjutanud:

Asutawa Kogu esimees A. Rei.

Abiesimees A. Birk.

Abisekretäär A. Jürman.